ACCORDO DI PROGRAMMA
RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT1"
DEL PGT DEL COMUNE DI ZANICA

20 luglio 2026

ACCORDO DI PROGRAMMA AT1 – INTEGRAZIONI DOCUMENTALI RICHIESTE SULLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE

In riscontro alle richieste di integrazione pervenute in data 24 aprile 2026 con riferimento alla verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate dall'intervento, con la presente, provvediamo a fornire una relazione aggiornata rispetto a quella già fornita in data 5 maggio 2026 con riferimento alla disponibilità delle aree.

Per semplicità di lettura, ogni area è stata identificata, sia nelle tabelle sia nella planimetria sottostanti, con uno specifico ID.

1. Elenco analitico degli atti

La tabella che segue riporta, per ciascuna area, i soggetti contraenti, la tipologia di atto, i relativi estremi identificativi, l'identificazione catastale e i riferimenti al relativo allegato.

ID	Soggetti Contraenti	Tipologia Atto	Estremi identificativi	Mappali	Allegato	Note
(0)	Nuova Demi S.p.A. (promittente venditrice) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (promissaria acquirente)	Contratto preliminare di compravendita	Data: 26.02.2026 Rep. N. 2.491 Racc. N. 1.704 Notaio: Marco Farina di Milano	Catasto Terreni Foglio 1, mappali 9215, 9218, 9274, 9275, 9276, 9277	Allegato A	
(1)	Adele Noris, Caterina Terzi, Giancarlo Terzi e Pietro Terzi (promittenti venditori) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (promissaria acquirente)	Contratto preliminare di compravendita	Data: 19.09.2025 Rep. N. 2.127 Racc. N. 1.470 Notaio: Marco Farina di Milano	Catasto Terreni: Foglio 1, mappali 6886, 1851, 9219, 6883	Allegato B	
(2)	Emilio Crotti (promittente venditore) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (promissaria acquirente)	Contratto preliminare di compravendita	Data: 25.07.2025 Rep. N. 2.548 Racc. N. 1.315	Catasto Terreni: Foglio 1, mappale	Allegato C	

ID	Soggetti Contraenti	Tipologia Atto	Estremi identificativi	Mappali	Allegato	Note
			Notaio: Demetrio Maltese di Milano	8442 Catasto Fabbricati: Foglio 1, mappale 8374, sub. 701, 702, 703 e 704		
(3)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale (promittenti venditori) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (promissaria acquirente)	Contratto preliminare di compravendita	Data: 26.02.2026 Rep. N. 2.491 Racc. N. 1.704 Notaio: Marco Farina di Milano	Catasto Terreni Foglio 1, mappali 9220, 6895, 9221, 6897, 6898, 9233, 9247, 4031 Catasto Fabbricati Foglio 1, mappale 591	Allegato A	
(4)	Elena Comelli e Alda Comelli (venditrici) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (acquirente)	Contratto definitivo di compravendita	Atto Alda Comelli: Data 08.04.2026 Rep. N. 3.341 Racc. N. 1.852 Notaio: Demetrio Maltese di Milano Atto Elena	Catasto Terreni Foglio 1: mappali 4032, 9236, 9264, 9265, 9266, 9267, 4144 Catasto Fabbricati Foglio 1: mappale 4034, sub. 2 e sub. 3	Allegato D	

ID	Soggetti Contraenti	Tipologia Atto	Estremi identificativi	Mappali	Allegato	Note
			Comelli: Data 08.04.2026 Rep. N. 3.343 Racc. N. 1.853 Notaio: Demetrio Maltese di Milano			
(5)	Petra S.p.A. (promittente venditrice) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (promissaria acquirente)	Contratto preliminare di compravendita	Data: 26.02.2026 Rep. N. 2.491 Racc. N. 1.704 Notaio: Marco Farina di Milano	Catasto Terreni Foglio 1, mappale 9248	Allegato A	
(6)	Maggioni S.a.s. di Maggioni Arch. Giorgio & C. (promittente venditrice) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (promissaria acquirente)	Contratto preliminare di compravendita	Data: 30.04.2026 Rep. N. 40461 Racc. N. 33249 Notaio: Marco Tucci di Bergamo	Catasto Terreni Foglio 1, mappale 7261	Allegato E	
(7)	Roberto Angelo Ferri e Monica Nicoli (promittenti venditori) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (promissaria acquirente)	Contratto preliminare di compravendita	Data: 13.02.2026 Rep. N. 2.448 Racc. N. 1.684 Notaio: Marco Farina di Milano	Catasto Terreni Foglio 1, mappale 7260	Allegato F	
(8)	Nuova Demi S.p.A. (venditrice) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (acquirente)	Contratto definitivo di compravendita	Data: 01.12.2025 Rep. N. 2.296 Racc. N. 1.580	Catasto Terreni	Allegato G	

ID	Soggetti Contraenti	Tipologia Atto	Estremi identificativi	Mappali	Allegato	Note
			Notaio: Marco Farina di Milano	Foglio 1, mappale 9237		
(9)	Nuova Demi S.p.A. (venditrice) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (acquirente)	Contratto definitivo di compravendita	Data: 21.05.2026 Notaio: Demetrio Maltese di Milano	Catasto Terreni Foglio 1, mappale 9238	Allegato H	
(10)	Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. (promittente venditrice) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (promissaria acquirente)	Contratto preliminare di compravendita	Data: 30.04.2026 Rep. N. 40462 Racc. N. 33250 Notaio: Marco Tucci di Bergamo	Catasto Terreni Foglio 1, mappali 9239 e 4420	Allegato I	
(11)	Anna Maria Mollis, Bruno Mollis e Giorgio Mollis (promittenti venditori) – Real Estate SPV Project 2415 S.r.l. (promissaria acquirente)	Contratto definitivo di compravendita	Data: 03.07.2026 Notaio: Marco Tucci di Bergamo	Catasto Terreni Foglio 1, mappali 9240 e 9242	Allegato L	

Per tutti gli atti sopra elencati, la controparte contrattuale è Real Estate SPV Project 2415 S.r.l., in qualità di soggetto acquirente/promissario acquirente delle aree.

2. Planimetria catastale

Si riporta di seguito la planimetria dell'ambito di trasformazione AT1 recante:

- l'individuazione dei mappali interessati dall'intervento, con indicazione del relativo numero identificativo (ID); e
- la perimetrazione dell'ambito oggetto di Accordo di Programma.



3. Quadro di correlazione tra mappali e titoli giuridici

La tabella seguente riporta il quadro di correlazione tra i mappali catastali e i titoli giuridici attestanti la disponibilità delle aree in capo a Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.

ID	Mappale	Proprietario	Titolo Giuridico
(0)	Foglio 1, mappale 9215 (CT)	Nuova Demi S.p.A.	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(0)	Foglio 1, mappale 9218 (CT)	Nuova Demi S.p.A.	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(0)	Foglio 1, mappale 9274 (CT)	Nuova Demi S.p.A.	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(0)	Foglio 1, mappale 9275 (CT)	Nuova Demi S.p.A.	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(0)	Foglio 1, mappale 9276 (CT)	Nuova Demi S.p.A.	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(0)	Foglio 1, mappale 9277 (CT)	Nuova Demi S.p.A.	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(1)	Foglio 1, mappale 6886 (CT)	Adele Noris, Caterina Terzi, Giancarlo Terzi e Pietro Terzi	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(1)	Foglio 1, mappale 1851 (CT)	Adele Noris, Caterina Terzi, Giancarlo Terzi e Pietro Terzi	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(1)	Foglio 1, mappale 9219 (CT)	Adele Noris, Caterina Terzi, Giancarlo Terzi e Pietro Terzi	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(1)	Foglio 1, mappale 6883 (CT)	Adele Noris, Caterina Terzi, Giancarlo Terzi e Pietro Terzi	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(2)	Foglio 1, mappale 8442 (CT)	Emilio Crotti	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(2)	Foglio 1, mappale 8374, sub 701, 702, 703 e 704 (CF)	Emilio Crotti	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)

ID	Mappale	Proprietario	Titolo Giuridico
(3)	Foglio 1, mappale 9220 (CT)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(3)	Foglio 1, mappale 6895 (CT)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(3)	Foglio 1, mappale 9221 (CT)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(3)	Foglio 1, mappale 6897 (CT)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(3)	Foglio 1, mappale 6898 (CT)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(3)	Foglio 1, mappale 9233 (CT)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)

ID	Mappale	Proprietario	Titolo Giuridico
		Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale	
(3)	Foglio 1, mappale 9247 (CT)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede).
(3)	Foglio 1, mappale 4031 (CT)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(3)	Foglio 1, mappale 591 (CF)	Francesca Zanchi, Maria Antonia Zanchi, Mauro Zanchi, Maria Rosa Mazzola, Angelo Zanchi, Annalisa Zanchi, Dario Zanchi, Emanuela Zanchi, Giovanna Zanchi, Roberta Zanchi e Bruna Ceriale	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(4)	Foglio 1, mappale 4032 (CT)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(4)	Foglio 1, mappale 9236 (CT)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(4)	Foglio 1, mappale 9264 (CT)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(4)	Foglio 1, mappale 9265 (CT)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)

ID	Mappale	Proprietario	Titolo Giuridico
(4)	Foglio 1, mappale 9266 (CT)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(4)	Foglio 1, mappale 9267 (CT)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(4)	Foglio 1, mappale 4144 (CT)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(4)	4034 sub. 2 (CF)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(4)	4034 sub. 3 (CF)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(5)	Foglio 1, mappale 9248 (CT)	Petra S.p.A.	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(6)	Foglio 1, mappale 7261 (CT)	Maggioni S.a.s. di Maggioni Arch. Giorgio & C.	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(7)	Foglio 1, mappale 7260 (CT)	Roberto Angelo Ferri e Monica Nicoli	Preliminare di compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(8)	Foglio 1, mappale 9237 (CT)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(9)	Foglio 1, mappale 9238 (CT)	Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.	Compravendita (si veda quanto indicato nella Sezione 1 che precede)
(10)	Foglio 1, mappale 9239 (CT)	Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.	Preliminare di compravendita (si veda quanto indicato nella Sezione 1 che precede)
(10)	Foglio 1, mappale 4420	Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.	Preliminare di compravendita (si veda quanto indicato nella Sezione 1 che precede)

ID	Mappale	Proprietario	Titolo Giuridico
(11)	Foglio 1, mappale 9240 (CT)	Anna Maria Mollis, Bruno Mollis e Giorgio Mollis	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)
(11)	Foglio 1, mappale 9242 (CT)	Anna Maria Mollis, Bruno Mollis e Giorgio Mollis	Compravendita (per i dettagli si veda Sezione 1 che precede)

Allegato A

Contratto Preliminare di Compravendita Aree Nuova Demi S.p.A. (ID 0), Famiglia Zanchi (ID 3) e Petra S.p.A. (ID 5)

DOTT. MARCO FARINA
NOTAIO

Repertorio N. 2.491 Raccolta N. 1.704

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di febbraio, in Brembate (BG), via delle Cave n. 120.

Innanzi a me Marco Farina Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, sono comparsi:

a) quale "parte promittente venditrice":

DONEDA Eligio, nato a Bergamo il 17 ottobre 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

- "NUOVA DEMI S.P.A.", con sede legale in Zanica (BG), Via Padergnone n. 33, capitale sociale di euro 1.548.000,00 (unmilionecinquecentoquarantottomila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita IVA: 01901690162, R.E.A. n. BG-246050, indirizzo e-mail: nuovademispa@legalmail.it,

al presente atto legittimato in forza di legge e di Statuto;

GRITTI Ermanno, nato a Palosco (BG) il 23 febbraio 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "PETRA S.P.A.", con sede legale in Grassobbio (BG), Via Zanica n. 6/F, capitale sociale di euro 1.570.000,00 (unmilionecinquecentosettantamila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita IVA: 03708590165, R.E.A. n. BG-401688, indirizzo e-mail: petraspa1@legalmail.it,

al presente atto legittimato in forza di verbale del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2025, regolarmente iscritto presso il competente Registro delle Imprese;

- ZANCHI Francesca (in alcuni atti indicata come "Francesca Rachele"), nata a Bergamo il 16 settembre 1973, residente ad Alzano Lombardo (BG), via Europa n. 11, codice fiscale ZNC FNC 73P56 A794Q, cittadina italiana;

- ZANCHI Maria Antonia, nata a Bergamo il 16 settembre 1970, residente ad Alzano Lombardo (BG), via Europa n. 13, codice fiscale ZNC MNT 70P56 A794L, cittadina italiana;

- ZANCHI Mauro, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 4 maggio 1970, residente a Stezzano (BG), via Murere n. 3, codice fiscale ZNC MRA 70E04 A246Q, cittadino italiano,

il quale interviene sia in proprio sia nella sua qualità di procuratore generale della madre signora:

- MAZZOLA Maria Rosa, nata a Ranica (BG) il giorno 8 dicembre 1943, residente a Stezzano (BG), via Murere n. 3, codice fiscale MZZ MRS 43T48 H176A, cittadina italiana,

al presente atto legittimato in forza di procura generale a rogito Notaio Marco Ruggeri di Bergamo in data 17 ottobre

Registrato a MILANO DP II
il 02/03/2026
al n. 19113
serie 1T
€ 3.141,00

Trascritto a BERGAMO
il 02/03/2026
ai nn. 10389/7483
€ 235,00

Trascritto a BERGAMO
il 02/03/2026
ai nn. 10391/7485
€ 235,00

Trascritto a BERGAMO
il 02/03/2026
ai nn. 10390/7484
€ 235,00

2024 rep. n. 10682/6924, registrata a Bergamo in data 22 ottobre 2024 al n. 45760, Serie 1T che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- ZANCHI Angelo, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 27 novembre 1951, residente a Ranica (BG), via Petrarca n. 7, codice fiscale ZNC NGL 51S27 A246T, cittadino italiano;
- ZANCHI Annalisa, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 5 agosto 1982, residente a Stezzano (BG), via Murere n. 3, codice fiscale ZNC NLS 82M45 A246A, cittadina italiana;
- ZANCHI Dario, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 12 aprile 1976, residente a Verdello (BG), strada Francesca n. snc, codice fiscale ZNC DRA 76D12 A246I, cittadino italiano;
- ZANCHI Emanuela, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 24 agosto 1968, residente a Stezzano (BG), via Murere n. 3, codice fiscale ZNC MNL 68M64 A246I, cittadina italiana;
- ZANCHI Giovanna, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 31 agosto 1971, residente a Verdello (BG), Strada Francesca snc, codice fiscale ZNC GNN 71M71 A246R, cittadina italiana;
- ZANCHI Roberta, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 28 marzo 1967, residente a Stezzano (BG), via Murere n. 3, codice fiscale ZNC RRT 67C68 A246F, cittadina italiana;
- CERIALE Bruna, nata ad Albenga (SV) il 10 giugno 1954, residente a Ranica (BG), via San Dionisio n. 11, codice fiscale CRL BRN 54H50 A145B, cittadina italiana;

b) quale "parte promissaria acquirente":

OLIVA Federico, nato a Trento il 30 luglio 1988, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto - legittimato in forza di legge e si statuto - nella sua qualità di Amministratore e legale rappresentante della società "STARLIGHT S.R.L.", con sede legale in Milano, Via Amerigo Vespucci N. 8, capitale sociale di Euro 20.000,00 (ventimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 02521640447, R.E.A. n. MI-2783948 indirizzo e-mail: starlight@pecaruba.it., la quale società interviene nella sua qualità di procuratrice, in rappresentanza della società:

- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it,

al presente atto legittimata in forza di procura a mio rogito in data 23 luglio 2025, rep. n. 2091/1442, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 25 luglio

2025 al n. 80549, serie 1T.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono che:

- la parte promittente venditrice, in persona di tutti i sopra costituiti soggetti, è titolare per la piena proprietà di un'area parzialmente occupata da un fabbricato, il tutto sito in Comune di Zanica (BG) e meglio infra descritto (di seguito, nel loro complesso, gli "Immobili");
- gli Immobili rientrano nel c.d. "Ambito di Trasformazione ADT1" del piano di governo del territorio adottato dal Comune di Zanica con deliberazione n. 34 del 20 dicembre 2023 (in seguito, "ADT1");
- con deliberazione della Giunta Comunale di Zanica n. 59 del 28 maggio 2024 è stato approvato e successivamente sottoscritto in data 7 giugno 2024 (prot. 10658) un protocollo d'intesa disciplinante l'avvio di un procedimento preordinato all'elaborazione e definizione di un accordo di programma, inclusivo di piano attuativo convenzionato con il Comune di Zanica, la Provincia di Bergamo e altre autorità pubbliche interessate, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo urbanistico delle aree ricomprese nell'ADT1 (in seguito, "Accordo di Programma");
-
- a seguito di negoziazioni e intese preliminari già intercorse, le parti intendono oggi procedere alla stipula di un contratto preliminare volto alla futura cessione di quanto infra descritto.

Tanto premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra costituite - ciascuna per sè, eredi e/o aventi causa - convengono e stipulano quanto segue.

PRIMO LUOGO

Articolo 1) Consenso

La società "NUOVA DEMI S.P.A.", come sopra rappresentata, promette di vendere e trasferire alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." che, come sopra rappresentata, promette di acquistare, per sé e/o per persona, ente o società da nominare entro la stipula del contratto definitivo di compravendita (come meglio infra precisato), la piena ed esclusiva proprietà degli immobili di seguito descritti.

Articolo 2) Descrizione, dati catastali e confini

In Comune di Zanica (BG), con accesso da via Padergnone:
- appezzamenti di terreno distinti nel Catasto Terreni del Comune di Zanica (BG), al foglio 1:

* particella 9215, seminativo cl. U, mq. 1.194 Ha 00.11.94

(Ettari zero Are undici Centiare novantaquattro), Reddito Dominicale Euro 7,40, Reddito Agrario Euro 9,25, stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117596 da rilievo aerofotogrammetrico in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1;

* particella 9218, seminativo cl. U, mq. 31.081 Ha 03.10.81 (Ettari tre Are dieci Centiare ottantuno), Reddito Dominicale Euro 192,62, Reddito Agrario Euro 240,78, stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117597 da rilievo aerofotogrammetrico in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1.

Confini a corpo da nord in senso orario: strada, limite foglio su due lati, particelle 9219 e 6883. Salvo errore e come meglio in fatto;

* particella 9274, seminativo cl. U, mq. 7.045 Ha 00.70.45 (Ettari zero Are settanta Centiare quarantacinque), Reddito Dominicale Euro 45,48, Reddito Agrario Euro 54,58, stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117554 da rilievo aerofotogrammetrico in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1;

* particella 9275, seminativo cl. U, mq. 92.562 Ha 09.25.62 (Ettari nove Are venticinque Centiare sessantadue), Reddito Dominicale Euro 597,55, Reddito Agrario Euro 717,06, stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117554 da rilievo aerofotogrammetrico in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1;

* particella 9276, fu d accert, mq. 12 Ha 00.00.12 (Ettari zero Are zero Centiare dodici), stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117554 da rilievo aerofotogrammetrico in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1;

* particella 9277, fu d accert, mq. 15 Ha 00.00.15 (Ettari zero Are zero Centiare quindici), stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117554 da rilievo aerofotogrammetrico in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1.

Confini a corpo unico da nord in senso orario: strada, particelle 9247, 9248, 7963, altra proprietà, strada. Salvo errore e come meglio in fatto.

A migliore identificazione di quanto in oggetto si allega, sotto la lettera **"B"**, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, l'estratto di mappa raffigurante, in contorno rosso, i beni in oggetto.

SECONDO LUOGO

Articolo 3) Consenso

La società "PETRA S.P.A.", come sopra rappresentata, promette di vendere e trasferire alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." che, come sopra rappresentata, promette di acquistare, per sé e/o per persona, ente o società da nominare entro la stipula del contratto definitivo di compravendita

(come meglio infra precisato), la piena ed esclusiva proprietà degli immobili di seguito descritti.

Articolo 4) Descrizione, dati catastali e confini

In Comune di Zanica (BG), con accesso da via Padergnone:

- appezzamento di terreno distinto nel Catasto Terreni del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 9248, semin irrig cl. 2, mq. 43.499 Ha 04.34.99 (Ettari quattro Are trentaquattro Centiare novantanove), Reddito Dominicale Euro 269,58, Reddito Agrario Euro 336,98, stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117541 da rilievo aerofotogrammetrico in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1.

Confini da nord in senso orario: particelle 9247, 9236, 4032, 9267, 9264, proprietà di terzi, particelle 7963 e 9275.

Salvo errore e come meglio in fatto.

A migliore identificazione di quanto in oggetto si allega, sotto la lettera **"C"**, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, l'estratto di mappa raffigurante, in contorno rosso, i beni in oggetto.

TERZO LUOGO

Articolo 5) Consenso

I signori ZANCHI Francesca e ZANCHI Maria Antonia, per la quota di comproprietà pari a 9/72 (nove settantaduesimi) ciascuna, MAZZOLA Maria Rosa per la quota di comproprietà pari a 6/72 (sei settantaduesimi), ZANCHI Angelo per la quota di comproprietà pari a 18/72 (diciotto settantaduesimi), ZANCHI Annalisa, ZANCHI Dario, ZANCHI Emanuela, ZANCHI Giovanna, ZANCHI Mauro e ZANCHI Roberta per la quota di comproprietà pari a 2/72 (due settantaduesimi) ciascuno e CERIALE Bruna per la quota di comproprietà pari a 18/72 (diciotto settantaduesimi) e tutti per l'intero, promettono di vendere e trasferire alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." che, come sopra rappresentata, promette di acquistare, per sé e/o per persona, ente o società da nominare entro la stipula del contratto definitivo di compravendita (come meglio infra precisato), la piena ed esclusiva proprietà degli immobili di seguito descritti.

Articolo 6) Descrizione, dati catastali e confini

A) In Comune di Zanica (BG), con accesso da via Padergnone:

- appezzamenti di terreno distinti nel Catasto Terreni del Comune di Zanica (BG), al foglio 1:

* particella 9220, semin irrig cl. 3, mq. 13.042 Ha 01.30.42 (Ettari uno Are trenta Centiare quarantadue), Reddito Dominicale Euro 47,15, Reddito Agrario Euro 87,56;

* particella 6895, pascolo cl. U, mq. 145 Ha 00.01.45 (Ettari zero Are uno Centiare quarantacinque), Reddito Dominicale Euro 0,07, Reddito Agrario Euro 0,07;

* particella 9221, pascolo cl. U, mq. 525 Ha 00.05.25 (Ettari zero Are cinque Centiare venticinque), Reddito Dominicale Euro 0,27, Reddito Agrario Euro 0,27;

* particella 6897, pascolo cl. U, mq. 916 Ha 00.09.16 (Ettari zero Are nove Centiare sedici), Reddito Dominicale Euro 0,47, Reddito Agrario Euro 0,47;

* particella 6898, pascolo cl. U, mq. 23 Ha 00.00.23 (Ettari zero Are zero Centiare ventitré), Reddito Dominicale Euro 0,01, Reddito Agrario Euro 0,01;

* particella 9233, semin irrig cl. 3, mq. 29.226 Ha 02.92.26 (Ettari due Are novantadue Centiare ventisei), Reddito Dominicale Euro 105,66, Reddito Agrario Euro 196,22;

* particella 9247, sem irr arb cl. 3, mq. 37.970 Ha 03.79.70 (Ettari tre Are settantanove Centiare settanta), Reddito Dominicale Euro 186,29, Reddito Agrario Euro 294,15;

* particella 4031, semin irrig cl. 3, mq. 365 Ha 00.03.65 (Ettari zero Are tre Centiare sessantacinque), Reddito Dominicale Euro 1,32, Reddito Agrario Euro 2,45;

Confini a corpo da nord in senso orario: strada, particelle 6886, 1851, 8442, 8374, limite foglio, particelle 4143, 591, 4032, 9236, 9248, 9275, 9274. Salvo errori e come meglio in fatto;

B) In Comune di Zanica, in Strada Provinciale Per Grassobbio:

* unità immobiliare ad uso deposito con annessa area pertinenziale di due piani fuori terra oltre al piano sottotetto, composta da sei locali ad uso sgombero, porticato ed androne al piano terra; otto locali ad uso sgombero al piano primo; quattro locali ad uso solaio al piano sottotetto, il tutto collegato con scale interne ed esterne e distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 591, Strada Prov. per Grassobbio, piano T-1-2, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 873 (superficie catastale totale mq. 763), R.C. Euro 1.713,30.

Confini a corpo da nord in senso orario: particella 9233, strada, particella 4034 e 4031. Salvo errore e come meglio in fatto.

A migliore identificazione di quanto in oggetto si allega, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, sotto la lettera **"D"**, l'estratto di mappa raffigurante, in contorno rosso, i terreni in oggetto e sotto la lettera **"E"** la planimetria raffigurante il fabbricato in oggetto.

Articolo 7) Conformità dell'intestazione

La parte promittente venditrice dichiara e garantisce sin da ora che, alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita, lo stato di fatto di quanto in oggetto sarà conforme e corrispondente a quanto raffigurato nelle relative mappe, planimetrie e dati catastali, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, nonché correttamente intestato alla parte venditrice, in conformità a quanto risultante dai competenti registri immobiliari.

PATTI E CONDIZIONI COMUNI AI TRE LUOGHI

Articolo 8) Riserva di nomina e cessione del contratto

La parte promissaria acquirente, ai sensi dell'art. 1401

c.c., ha il diritto di nominare, anche più volte, uno o più soggetti o enti che subentrino nella posizione di parte promissaria acquirente.

Le parti concordano altresì che la parte promissaria acquirente potrà, ai sensi dell'art. 1407 c.c., senza vincolo di consenso scritto della parte promittente venditrice: (i) cedere il presente contratto, congiuntamente con tutte le obbligazioni dallo stesso nascenti, a soggetti o enti di suo gradimento; (ii) cedere qualsiasi diritto e credito (anche in garanzia) nascente o derivante dal presente contratto a qualsiasi soggetto finanziatore della parte promissaria acquirente. La parte promittente venditrice, prestando ogni più ampio consenso a quanto precede, autorizza la parte promissaria acquirente a procedere anche senza il consenso di essa parte promittente venditrice, da intendersi sin da ora prestato al fine del subentro di altri soggetti o enti nella posizione contrattuale di parte promissaria acquirente, entro la stipula del contratto definitivo di compravendita, ferma la responsabilità solidale della parte cedente, ai sensi dell'art. 1408, comma 2, c.c., per l'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto.

Articolo 9) Provenienza dei beni

Gli immobili in oggetto sono pervenuti alla parte promittente venditrice in forza dei seguenti titoli:

A) alla società "NUOVA DEMI S.P.A.":

1) relativamente alle particelle 9218 e 9215:

- atto di compravendita per Notaio Jean-Pierre Farhat di Bergamo in data 29 aprile 1986, rep. n. 19032, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 20 maggio 1986 ai nn. 14038/9755;

2) relativamente alle particelle 9274, 9275, 9276 e 9277:

- atto di compravendita per Notaio Luigi Bellini di Bergamo in data 22 novembre 1979, rep. n. 151472, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 11 dicembre 1979 ai nn. 24368/20396;

- atto di compravendita per Notaio Alfonso Barbato di Bergamo in data 21 aprile 1987, rep. n. 182794, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 16 maggio 1987 ai nn. 14044/9414).

Si precisa che, in seguito, con atto di fusione per Notaio Jean-Pierre Farhat di Bergamo in data 28 aprile 1989, rep. n. 47968, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 1 luglio 1989 ai nn. 18026/13230, la società "NUOVA DEMI S.P.A.", con sede legale in Brembate, codice fiscale 00213680168 si è fusa per incorporazione nella società "FINASTER SPA", con sede legale in Brembate, codice fiscale 01901690162, la quale ha poi mutato la propria denominazione sociale in "NUOVA DEMI S.P.A.", codice fiscale 01901690162 e ha trasferito la propria sede legale nel Comune di Zanica;

B) alla società "PETRA S.P.A.":
- atto di compravendita per Notaio Leonardo Ferrara di Bergamo in data 23 dicembre 1998, rep. n. 100506, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 12 aprile 1999 ai nn. 13823/10357, con cui il diritto di piena ed esclusiva proprietà sui beni alle originarie particelle 598, 599, 1865, 1870, 1871, 1872, 1873 e 4030 del foglio 9 è stato acquistato dalla società "NAUTILUS S.P.A.", con sede legale in Bergamo, codice fiscale 02297640167;
- sentenza traslativa del Tribunale di Bergamo in data 5 dicembre 2009 RG n. 2512/09, trascritta nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 21 marzo 2011 ai nn. 14512/8222, con cui il diritto di piena ed esclusiva proprietà sul bene all'originaria particella 1864 del foglio 9 è stato acquistato dalla predetta società "NAUTILUS S.P.A.",
precisandosi che con atto di fusione per Notaio Leonardo Ferrara di Bergamo in data 9 novembre 2011, rep. n. 133436, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 17 novembre 2011 ai nn. 57340/34122, la predetta società "NAUTILUS S.P.A." è stata incorporata nella società "PETRA S.P.A.";
C) ai signori ZANCHI Francesca, ZANCHI Maria Antonia, MAZZOLA Maria Rosa, ZANCHI Angelo, ZANCHI Annalisa, ZANCHI Dario, ZANCHI Emanuela, ZANCHI Giovanna, ZANCHI Mauro, ZANCHI Roberta e CERIALE Bruna:
- successione legittima in morte del signor Zanchi Giulio, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 17 novembre 1929, deceduto in data 31 gennaio 2003, senza lasciare disposizioni di ultima volontà e pertanto la quota di sua spettanza pari a 9/36 (nove trentaseiesimi) si è devoluta per legge in favore di Boccingher Gloria, nata a Bergamo il giorno 24 aprile 1943, codice fiscale BCC GLR 43D64 A794Z (per la quota indivisa di 3/36), Zanchi Maria Antonia, nata a Bergamo il giorno 16 settembre 1970, codice fiscale ZNC MNT 70P56 A794L (per la quota indivisa di 3/36) e Zanchi Francesca, nata a Bergamo il giorno 16 settembre 1973, codice fiscale ZNC FNC 73P56 A794Q (per la quota indivisa di 3/36), giusta denuncia di successione registrata a Bergamo al n. 747/2003, e trascritta nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 30 novembre 2006 ai nn. 76645/45565 e relativa accettazione tacita di eredità trascritta nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 11 dicembre 2009 ai nn. 81345/51018;
- successione legittima in morte della signora Boccingher Gloria, deceduta in data 13 maggio 2020, senza lasciare disposizioni di ultima volontà e pertanto la quota di sua spettanza pari a 3/36 (tre trentaseiesimi) si è devoluta per legge, in parti uguali tra loro, in favore dei signori Zanchi Maria Antonia, nata a Bergamo il giorno 16 settembre 1970, codice fiscale ZNC MNT 70P56 A794L e Zanchi Francesca, nata a Bergamo il giorno giorno 16 settembre 1973, codice fiscale

ZNC FNC 73P56 A794Q, giusta denuncia di successione registrata a Bergamo al n. 228365/88888/21 e trascritta nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 4 giugno 2021 ai nn. 32266/22560;

- successione legittima in morte del signor Zanchi Battista, nato a Nese (BG) il 12 febbraio 1935 e deceduto in data 14 novembre 2023, senza lasciare disposizioni di ultima volontà e pertanto la quota di sua spettanza pari a 18/72 (diciotto settantaduesimi) si è devoluta per legge in favore di Ceriale Bruna, nata ad Albenga il giorno 10 giugno 1954, codice fiscale CRL BRN 54H50 A145B, giusta denuncia di successione registrata a Bergamo al n. 200932/88888/24 e trascritta nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 22 maggio 2024 ai nn. 27114/19661.

Ai signori Zanchi Angelo, Zanchi Giulio e Zanchi Battista ciascuno per la quota indivisa di 18/72 (diciotto settantaduesimi) del diritto di piena ed esclusiva proprietà; Mazzola Maria Rosa, per la quota indivisa di 6/72 (sei settantaduesimi) del diritto di piena ed esclusiva proprietà; Zanchi Roberta, Zanchi Emanuela, Zanchi Mauro, Zanchi Giovanna, Zanchi Dario, Zanchi Annalisa, ciascuno per la quota indivisa di 2/72 (due settantaduesimi) del diritto di piena ed esclusiva proprietà, quanto in oggetto è pervenuto, nella originaria consistenza, in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Francesco Mannarella in data 25 settembre 2002, rep. n. 29373/16076, trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 3 ottobre 2002 ai numeri 43242/31145.

Articolo 10) Dichiarazioni urbanistiche

La parte promittente venditrice si impegna a che - alla stipula del contratto definitivo di compravendita - siano esibiti i certificati di destinazione urbanistica relativi ai terreni e siano rese tutte le dichiarazioni in materia urbanistica relative ai fabbricati, essenziali ai sensi di legge ai fini della stipula del contratto ad efficacia traslativa.-

Stante quanto precisato in premessa, le parti espressamente convengono che, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita e dell'approvazione dell'Accordo di Programma, la parte promissaria acquirente - in persona di qualsiasi soggetto dalla stessa indicato - avrà diritto, previa comunicazione scritta trasmessa con ragionevole preavviso, (i) di ispezionare a proprie spese gli immobili in oggetto e di eseguire tutte le attività di verifica e analisi sul suolo ritenute opportune e (ii) di eseguire - anche in nome e per conto della parte promittente venditrice, che conferisce a tal fine idoneo e specifico mandato - tutte le attività necessarie e/o opportune per il completamento delle analisi di cui sopra, incluse le facoltà, a titolo esemplificativo, di organizzare incontri con le autorità competenti, accedere agli atti, presentare e depositare istanze, richieste, progetti e documenti presso qualsiasi autorità pubblica o privata competente. A tal fine, a semplice richiesta della parte promissaria acquirente, la parte promittente venditrice si impegna a prestare ogni idoneo consenso e a sottoscrivere ogni necessaria istanza, da sottoporre alle preposte autorità, e/o a rilasciare ogni opportuna delega ai rappresentanti della parte promissaria acquirente, o a soggetto/professionista dalla stessa indicato.

Articolo 17) Mandato

Al fine del buon esito del trasferimento di quanto in oggetto, ciascuna parte promittente venditrice (e così in proprio e congiuntamente a ciascun altra) conferisce irrevocabilmente alla parte promissaria acquirente apposito mandato, affinché la parte promissaria acquirente medesima possa intervenire - in nome e per conto della parte promittente venditrice e aventi causa - alla stipula del contratto definitivo di compravendita.

A tal riguardo, le parti precisano e convengono quanto segue:

- la parte promissaria acquirente è specificamente autorizzata a concludere il contratto anche con sè stessa ai sensi dell'art. 1395 c.c., con esclusione di ogni conflitto di interessi;

- la parte promissaria acquirente potrà esercitare le prerogative proprie del mandatario in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, ovvero in persona di altro sog-

getto a ciò debitamente autorizzato, con facoltà pertanto di sub-procura;

- il contratto definitivo di compravendita potrà stipularsi in esecuzione del presente contratto preliminare e, così, al ricorrere delle condizioni previste e nel rispetto dei termini pattuiti, con esclusione di ogni potere di modifica e/o integrazione, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni richieste da sopraggiunte norme di legge;
- il mandato è conferito da ciascuna parte promittente venditrice per quanto di propria spettanza e congiuntamente per l'intero. Il mandato è irrevocabile e gratuito, in quanto conferito, ai sensi dell'art. 1723 c.c., anche nell'interesse del mandatario: esso, pertanto, non si estingue per morte o sopravvenuta incapacità.

Con le precisazioni e nei limiti di cui sopra, per il caso in cui, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita, una o più delle parti promittenti venditrici siano decedute con conseguente subentro dei relativi successori mortis causa nella posizione contrattuale di cui al presente contratto preliminare, la parte promissaria acquirente è altresì investita di ogni più ampio potere e facoltà, al fine di procedere a tutti gli adempimenti fiscali e pubblicitari (curando così le relative formalità presso l'Agenzia Entrate, presso i competenti Registri Immobiliari, presso i competenti uffici del Catasto e presso ogni altra eventuale, competente autorità) inerenti alla successione del mandante, nei limiti degli immobili oggetto del presente contratto preliminare e nei limiti di quanto necessario ai sensi di legge per procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita.

A tal riguardo, la parte promissaria acquirente è autorizzata a presentare istanze, produrre documenti, ritirare certificati, rilasciare dichiarazioni (anche sostitutive di atto notorio e di natura fiscale) e fare quant'altro si renda utile per l'espletamento del mandato, potendo incaricare tecnici e professionisti di fiducia e con l'obbligo per parte promittente venditrice e/o aventi causa di manlevare la parte promissaria acquirente da tutti i costi e gli oneri eventualmente da quest'ultima sostenuti.

Il tutto, per quanto sopra non previsto, nel rispetto delle applicabili norme di legge, con l'obbligo di ciascuna parte di agire in buona fede, prestando ogni ulteriore consenso che dovesse rendersi necessario al fine della piena e regolare esecuzione del presente contratto preliminare e così della stipula del contratto definitivo di compravendita.

Articolo 18) Disposizioni generali

Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che resta impregiudicato qualsiasi altro separato patto, contratto e/o convenzione intercorsi tra le parti con efficacia vincolante tra le medesime (anche prima della sottoscrizione del presen-

te contratto con riferimento agli Immobili), i quali, pertanto, rimarranno in pieno vigore tra le parti a tutti gli effetti di legge anche a seguito della stipulazione del presente contratto, il quale non ha alcuna efficacia novativa, estintiva o modificativa rispetto agli stessi, precisandosi che in caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto preliminare e quelle di eventuali altri accordi intercorsi tra le parti con riferimento alla promessa compravendita qui effettuata, nei rapporti tra le parti prevalgono le pattuizioni di detti altri accordi.

Il presente contratto e i diritti e gli obblighi delle parti previsti nello stesso sono regolati dalle, e dovranno essere interpretati in conformità alle leggi della Repubblica Italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bergamo, fatte salve le norme inderogabili di legge.

Articolo 19) Dichiarazioni ai fini fiscali

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa nonché, a titolo di imposta di registro, all'applicazione dell'aliquota pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sulle somme come sopra regolate a titolo di caparra confirmatoria.

Articolo 20) Spese e dati personali

Spese e tasse del presente contratto e delle dipendenti formalità sono a carico della parte promissaria acquirente.

Le parti dichiarano di esser state debitamente informate per iscritto - ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali - su come verranno utilizzati i dati forniti, raccolti e risultanti dall'atto, sui diritti riconosciuti agli interessati, sulla conservazione e sulla comunicazione dei dati stessi, al fine dell'espletamento di tutte le attività connesse e consequenziali alla stipula del presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto ai comparenti che su mia domanda dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato, alle ore sedici e quaranta.

Consta di fogli cinque per pagine diciassette.

F.to Eligio Doneda

F.to Ermanno Gritti

F.to Francesca Zanchi

F.to Maria Antonia Zanchi

F.to Zanchi Mauro

F.to Zanchi Angelo

F.to Annalisa Zanchi

F.to Zanchi Dario

F.to Zanchi Emanuela

F.to Zanchi Giovanna

F.to Zanchi Roberta

F.to Bruna Ceriale

F.to Federico Oliva

F.to Marco Farina Notaio

MARCO RUGGERI
NOTAIO
24121 BERGAMO - VIA VERDI, 12 mruggeri@notariato.it TEL. 035.222507 - FAX 035.231409

ALLEGATO " A " AL REP.N. 2491/1704

N. 10682 Repertorio----------N. 6924 Raccolta---

----------**PROCURA GENERALE**----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

Bergamo, 17 (diciassette) ottobre 2024 (duemilaventiquattro).-

Nel mio studio in via Verdi n. 12.----------

Con me Marco Ruggeri, Notaio in Bergamo, iscritto nel Collegio notarile di Bergamo e con le testimoni, a me note ed idonee, come le stesse mi dichiarano, signore:----------

- Di Ceglie Laura, nata a Bergamo il 13 luglio 1971, residente a Bergamo;----------

- Maj Valentina, nata a Bergamo il giorno 11 agosto 1996, residente a Sorisole (BG);----------

----------é presente la signora----------

MAZZOLA MARIA ROSA, nata a Ranica (BG) il giorno 8 dicembre 1943, residente a Stezzano (BG), in via Murere n. 3, codice fiscale MZZ MRS 43T48 H176A, munita di carta di identità n. CA89661GX rilasciata dal Comune di Stezzano in data 18 agosto 2020 con scadenza in data 8 dicembre 2030, la quale dichiara di essere di vedova.----------

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto----------

----------dichiara di nominare e costituire----------

come in effetti nomina e costituisce suoi procuratori generali, i figli, signori:----------

ZANCHI MAURO, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 4 maggio 1970, residente a Stezzano (BG), in via Murere n. 3, codice fiscale ZNC MRA 70E04 A246Q;----------

ZANCHI ANNALISA, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 5 agosto 1982, residente a Stezzano (BG), in via Murere n. 3, codice fiscale ZNC NLS 82M45 A246A, ----------

affinché i medesimi, in nome e per conto di essa conferente procura, agendo con firma libera e disgiunta tra loro, abbiano a compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni, mobili ed immobili, attualmente di proprietà di essa costituente, o che in futuro diverranno di proprietà della medesima.---

A tal fine, la comparente conferisce ai nominati procuratori generali ogni più ampia facoltà e potere per fare tutto quanto si rendesse necessario in merito a quanto sopra, conferendo ad essi, fra gli altri, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti poteri:----------

- amministrare tutti i beni, presenti e futuri, dare consensi e autorizzazioni;----------

- acquistare, alienare, vendere, permutare (anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio) beni mobili ed immobili, compresi beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli azionari ed obbligazionari, valori di enti e società;----------

- costituire, acquistare, modificare, estinguere e (nel caso, con il consenso del proprietario) alienare, diritti reali di

Registrato a
Bergamo
il 22/10/2024
n. 45760
Serie 1T
Pagati euro 230,00
Modello Unico



godimento (usufrutto, uso e abitazione) e compiere atti ricognitivi relativamente agli stessi; ----------
- costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive di qualsiasi specie, oneri reali e precari; ----------
- costituire e sciogliere comunioni e condomini, sostituire altri nel godimento della cosa comune; addivenire a divisioni, con o senza conguaglio;----------
- svolgere pratiche edilizie ed urbanistiche presso i Comuni ed ogni altra amministrazione od ufficio competente; stipulare convenzioni e sottoscrivere atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistico edilizia; presentare domande di sanatoria e svolgere le relative pratiche, sottoscrivere i relativi documenti;----------
- eleggere domicilii;----------
- accettare puramente e semplicemente o col beneficio di inventario qualunque eredità legittima o testamentaria ed in genere qualunque disposizione, anche sotto condizione, di ultima volontà;----------
- transigere, definire, confermare, ratificare od eseguire volontariamente disposizioni di ultima volontà nonché accordi stragiudiziali di qualsiasi tipo e genere in materia successoria, nei limiti delle inderogabili norme di legge; ----------
- sottoscrivere accordi di reintegrazione di legittima all'uopo determinando la porzione di legittima e quella disponibile; prestare acquiescenza a disposizioni testamentarie e/o donazioni, nei limiti delle inderogabili norme di legge;----------
- rinunziare ad eredità o legati; ----------
- ove consentito, rinunziare all'esercizio dell'azione di riduzione e/o di restituzione; impugnare donazioni o chiederne la riduzione; ----------
- rappresentare la costituente nella procedura dell'eredità beneficiata, nella formazione dello stato di graduazione;-----
- pagare creditori e legatari;----------
- agire in petizione di eredità; riconoscere diritti spettanti a legittimari e reintegrarli nelle quote a loro spettanti;----
- rilasciare legati o conseguirne il possesso;----------
- dare esecuzione ad oneri e modi testamentari;----------
- procedere all'accertamento ed alla divisione, consensuale o giudiziale, delle comunioni e delle eredità, chiederne la rescissione;----------
- procedere alla formazione dei lotti ed alla loro assegnazione ovvero alla estrazione a sorte;----------
- chiedere revisioni di conti, chiedere ed effettuare collazioni, imputazioni, conguagli, rinunciare o esercitare diritti di retratto successorio;----------
- contrarre qualunque specie di obbligazione, anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, a termine, alternativa, solidale, divisibile o indivisibile, con clausola penale; --------
- ricevere in pagamento con surroghe nelle azioni, nei privilegi e nelle ipoteche, fare dichiarazioni di imputazioni dei

pagamenti;----------
- fare ed accettare offerte reali e susseguenti depositi della cosa dovuta; fare ed accettare delegazioni di pagamento, espromissioni ed accolli; fare ed accettare novazioni;---------
- rimettere debiti;----------
- riconoscere ed operare compensazioni e confusioni;----------
- esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificato di credito da privati, da banche, da enti morali o da pubbliche amministrazioni, da uffici postali, telegrafici e ferroviari;----------
- ritirare dagli uffici postali, ferroviari o di trasporti marittimi o aerei o da qualsivoglia altro ufficio pacchi, lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto; ritirare titoli al portatore e nominativi, da privati, da istituti di credito, da corpi morali e da pubbliche amministrazioni; compiere qualsiasi operazione presso qualsiasi ufficio finanziario;----------
- stipulare contratti di qualsivoglia genere e specie, anche per persona da nominare, fare dichiarazioni di comando; stipulare contratti a favore di terzo; fare dichiarare la nullità, chiedere l'annullamento, la rescissione e la risoluzione di contratti; convenire la risoluzione per mutuo consenso, con o senza corrispettivo, di qualunque contratto, anche ad effetti reali già verificatisi;----------
- stipulare contratti di somministrazione;----------
- concedere e condurre locazioni, affitti, sublocazioni e subaffitti, anche ultranovennali; dare e prendere a comodato mobili ed immobili; cedere i detti contratti; riscuotere anticipatamente e cedere canoni locatizi; ----------
- stipulare contratti d'opera, di appalto e subappalto; concorrere a licitazioni e gare; approvare capitolati, intervenire a collaudi;----------
- conferire ed accettare mandati speciali, revocarli o rinunciarvi, chiedere rendiconti;----------
- sottoscrivere e trasferire, anche mediante girata, fedi di deposito e note di pegno;----------
- stipulare contratti di mutuo e contratti di finanziamento in genere, con o senza garanzie, e con clausole penali;----------
- stipulare contratti bancari e postali di apertura di credito, di anticipazione, di sconto, di conto corrente, di deposito e di investimento; stipulare contratti per l'utilizzo di moneta elettronica e di carta di credito, nonché di remote banking, richiedendo e ritirando carte di credito o debito, credenziali e dispositivi di accesso e pagamento; ----------
- aprire e chiudere conti correnti bancari, aprire e chiudere conti correnti postali e libretti postali, trarre assegni su di essi anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso;----
- compiere qualsiasi operazione bancaria, sia di versamento che di prelevamento su conti correnti o depositi, chiedere fi-

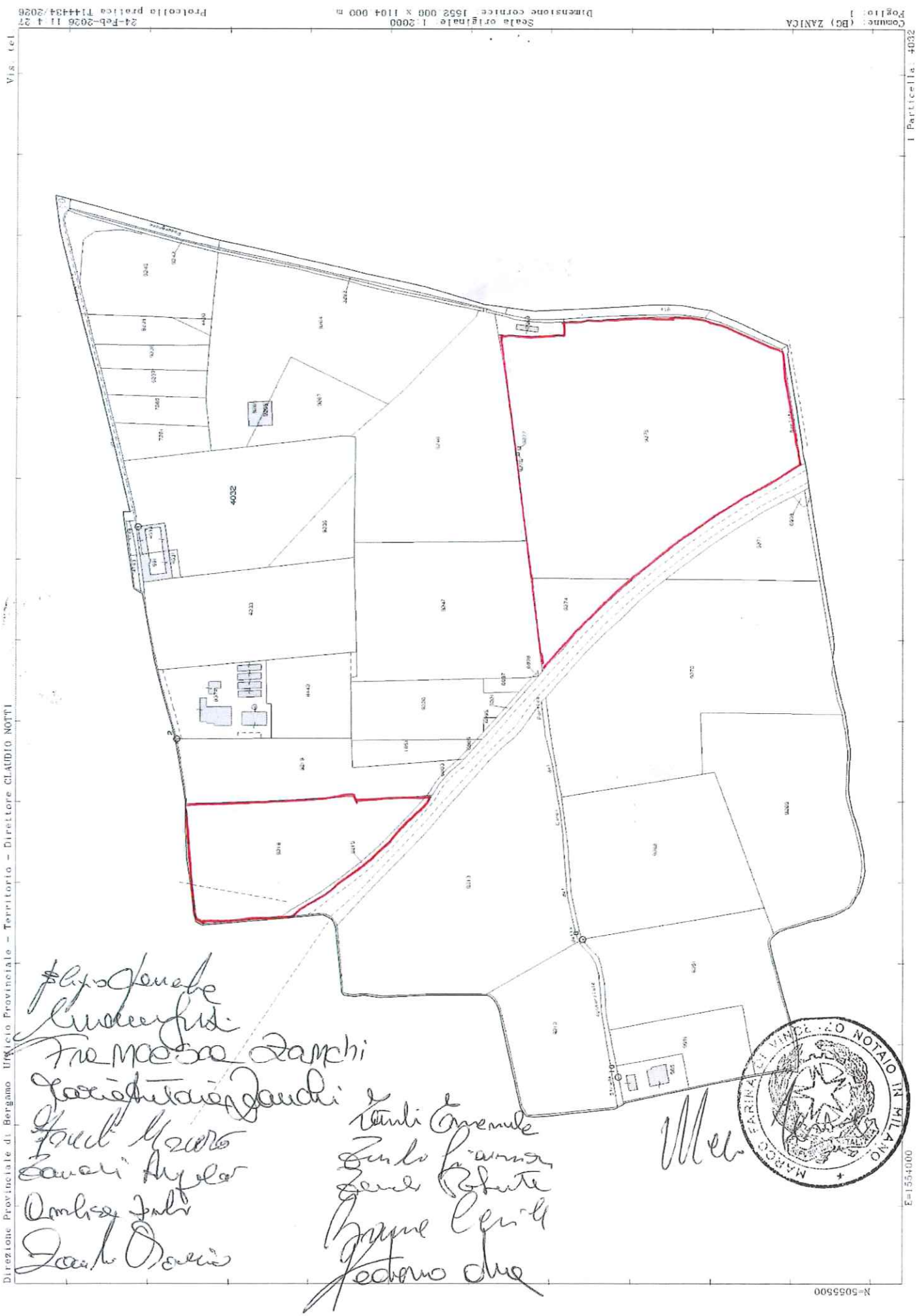


nanziamenti, effettuare prelievi sui libretti di risparmio
minativi;----------
- girare, avallare ed incassare assegni ed effetti cambi
protestarli; promuovere azioni cambiarie; ----------
- aprire cassette di sicurezza, prelevarne il contenuto;---
- stipulare contratti di assicurazione contro i danni e s
vita;----------
- concordare ed accettare premi ed indennità;----------
- fare transazioni ed impugnarle;----------
- riconoscere debiti;----------
- esperire qualunque azione e proporre qualunque eccezione
fatti illeciti; ----------
- chiedere risarcimenti di danni, precontrattuali, contrat
li ed extracontrattuali; chiedere, concordare ed incassare
dennità per danni in genere, da esproprio, da occupazioni
poranee;----------
- partecipare con voce e voto ad assemblee ordinarie e str
dinarie di società, di condomini e di associazioni;--------
- consentire e richiedere trascrizioni ed annotamenti ipot
ri; assentire alla iscrizione, alla rinnovazione, alla su
ga, alla postergazione di ipoteche; assentire alla cance
zione di ipoteche, anche senza il realizzo dei rispettivi
diti; rinunciare ad ipoteche volontarie e legali;----------
- costituire, accettare ed assentire alla cancellazione di
gni, ipoteche e privilegi su beni mobili registrati;-------
- accettare concordati od opporsi ad essi; rappresentare
costituente davanti a qualsiasi Autorità amministrativa,
dacale e politica; rappresentare la costituente in giudi
sia come attore che come convenuto, in ogni grado e sede
giurisdizione, comprese le Commissioni di imposta e le gi
sdizioni speciali amministrative;----------
- nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti e p
ti; procedere ad inventari; svolgere qualsiasi pratica fi
le, sottoscrivere e presentare ricorsi, denunce, reclami,
cordati ed adesioni ad accertamenti;----------
- svolgere qualsiasi pratica fiscale, sottoscrivere e pre
tare dichiarazioni, ricorsi, denunce e reclami ed adesion
accertamenti; ----------
- chiedere condoni, fare adesioni, procedere alla concilia
ne delle vertenze tributarie;----------
- chiedere ed ottenere dilazioni di pagamento di imposte,
pulare i relativi atti, concedere le richieste garanzie, a
ipotecarie;----------
- compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici dell'Age
delle Entrate, del Debito Pubblico, della Cassa Deposit
Prestiti, delle Tesorerie Provinciali, delle Dogane, d
Guardia di Finanza;----------
- compiere qualsiasi pratica presso A.S.L., Ospedali, isti
di cura pubblici e privati, uffici comunali, I.N.P.S. ed a
istituti di assistenza e previdenza in relazione a trattam

e servizi medici, previdenziali e pensionistici, con autorizzazione a fare istanze, comunicazioni ed attestazioni, nonché a richiedere l'erogazione di servizi, ausili, prestazioni, documenti (anche clinico sanitari) e, ove dovuti, pagamenti ed indennizzi;----------
- transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;----------
- rendere dichiarazioni, anche sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai fini di quanto disposto dalla Leggi urbanistiche vigenti;----------
- fare dichiarazioni con riferimento alla Legge 19 maggio 1975, n. 151 e per le leggi in materia urbanistica e fiscale;
- sostituire a sé altri procuratori, con eguali o più limitati poteri; revocarli e sostituirli.----------
I nominati procuratori si intendono insomma autorizzati a compiere in genere qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto della conferente procura, che promette sin d'ora di avere per rato e per valido il loro operato, senza necessità di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge.----------
Relativamente ai diritti reali immobiliari di cui la conferente procura sia o divenga titolare, i nominati procuratori vengono altresì espressamente autorizzati a contrarre anche in concorso con sé stessi, in espressa deroga ad ogni e qualsiasi divieto per conflitto di interessi, nei limiti di legge.------
La presente procura è conferita a titolo gratuito e con obbligo di rendiconto.----------
Spese e le imposte del presente atto a carico della conferente procura.----------
Del presente atto, scritto con mezzi elettronici, a norma di legge e di regolamento, da persona di mia fiducia e dalla medesima completato sotto la mia direzione su tre fogli per nove pagine intere e parte della decima, ho dato lettura alla presenza delle testimoni all'intervenuta la quale, a mia domanda, sempre presenti le testimoni, lo approva e lo sottoscrive con le testimoni e con me alle ore 10.10 (dieci e dieci).---------
F.to Mazzola Maria Rosa----------
F.to Laura Di Ceglie - teste----------
F.to ValentinaMaj - teste----------
F.to Marco Ruggeri notaio (L.S.)----------
----------* * *----------
Copia conforme all'originale nei miei atti.
Bergamo, 22 Ottobre 2024.



ALLEGATO " B " AL REP.N. 2431/1704



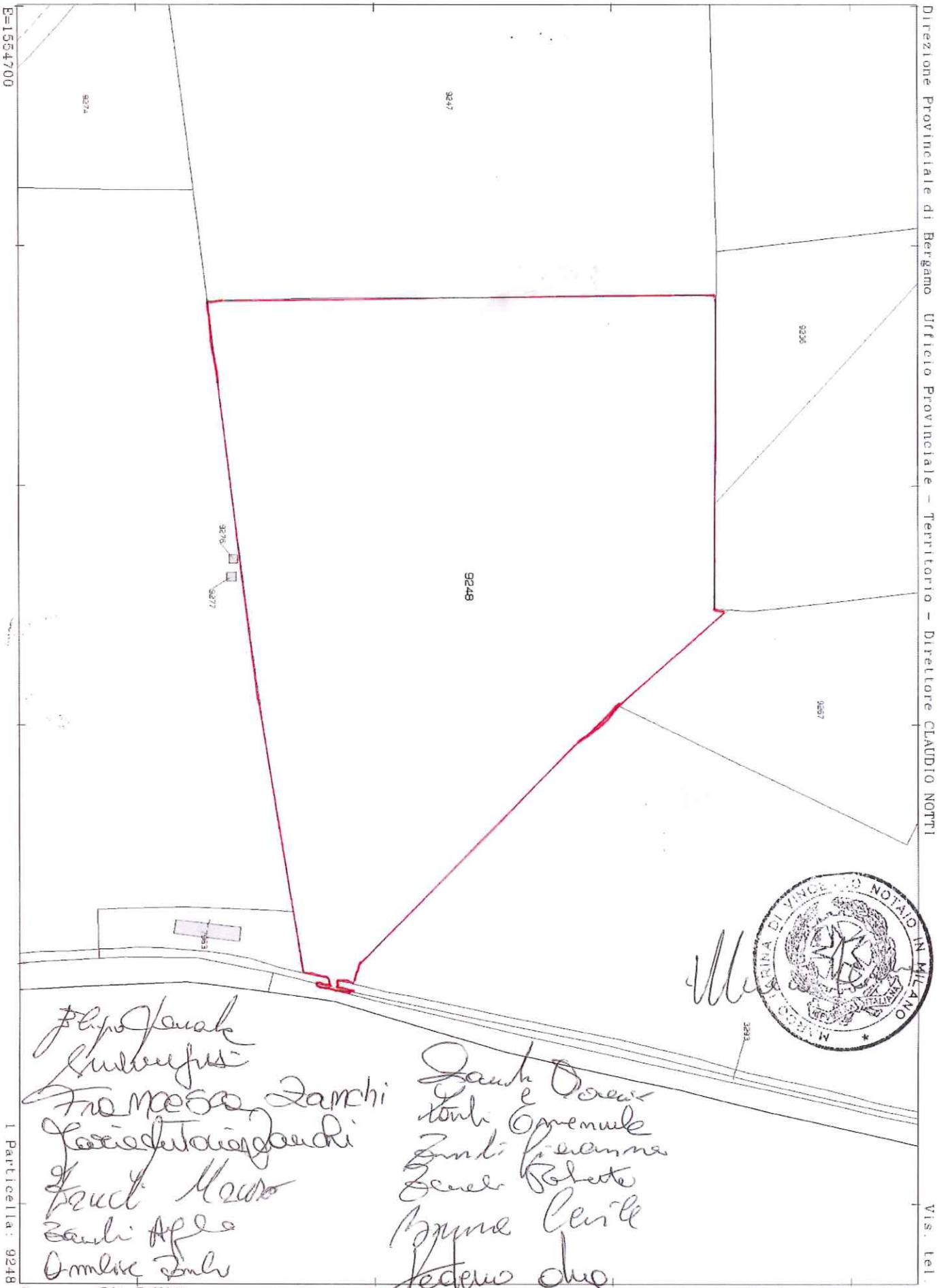
Filippo Daniele
Andrea Fusi
Francesca Zanchi
Lucia Antonia Zanchi
Paola Mauro
Zanchi Angela
Annalisa Paola
Paola Maria

Tenti Emanuele
Tenti Gianna
Tenti Roberto
Bruno Cesare
Federico Ilva

Mar

MARCO FARINA CONSIGLIERE NOTAIO IN MILANO

ALLEGATO " C " AL REP.N. 2431/1704

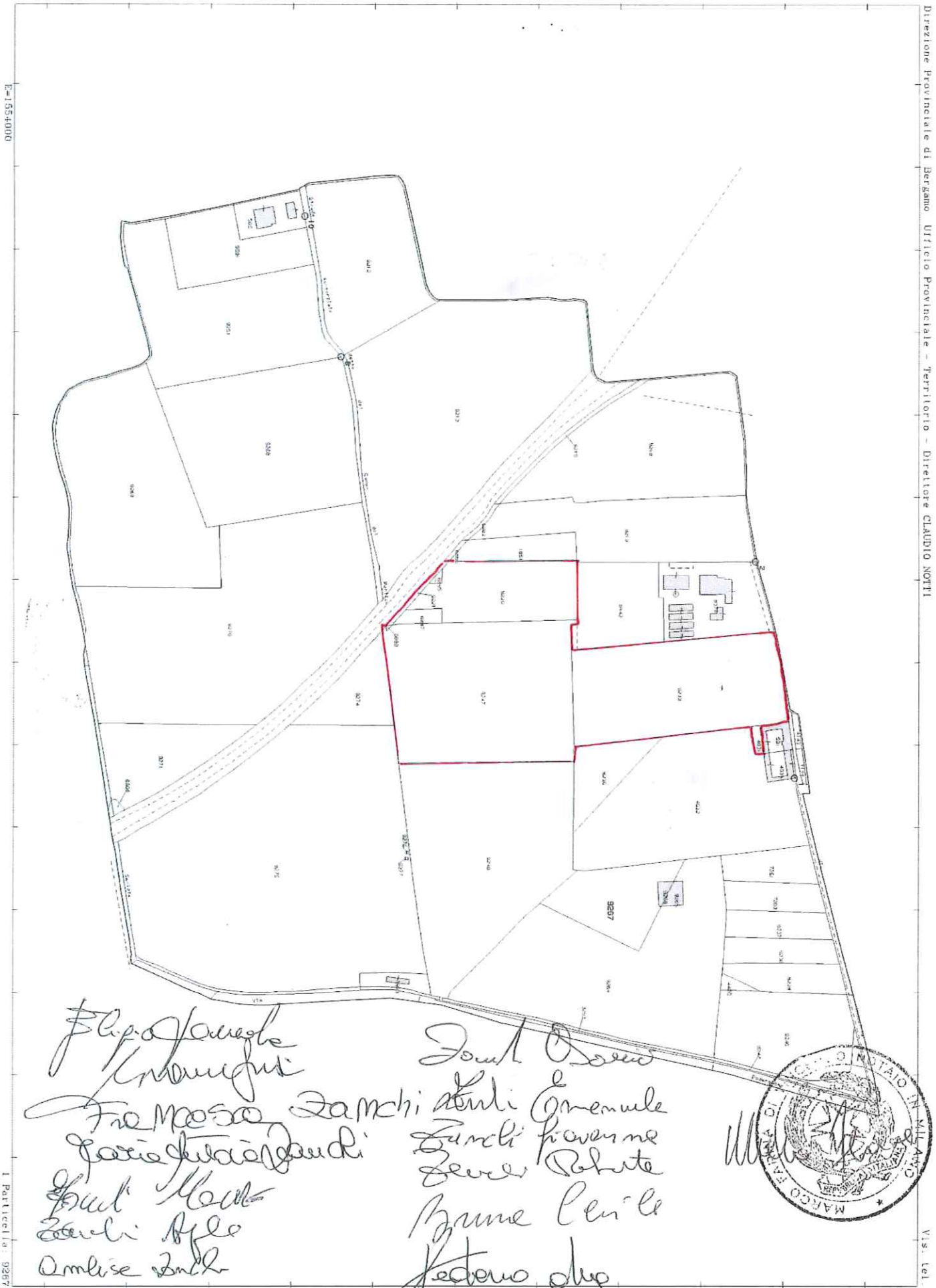


Comune: (BG) ZANICA
Foglio: 1

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m. Protcollo pratica T274578/2026

21-Gen-2026 16:2:50

ALLEGATO " D " AL REP.N. 2491/1704



Comune (BG) ZANICA
Foglio 1

Scala originale 1:2000
Dimensione cornice: 1552.000 x 1104.000 m.

30-Gen-2026 12:22:24
Protocollo pratica T160214/2026

ALLEGATO " E " AL REP.N. 2431/1704

Data presentazione: 26/02/1998 - Data: 30/01/2026 - n. T20026 - Richiedente: FRNMRC88C20A717M

MOD. AN (CEU)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

Planimetria di u.i.u. in Comune di ZANICA via STRADA PROV. PER GRASSOBBIO civ.

ESTRATTO MAPPA SC. 1/2000
Fg 9
Mapp. 591
T.M.n 904282/98.

ORIENTAMENTO N

SCALA DI 1: 200

RISERVATO ALL'UFFICIO

Dichiarazione di N.C. ☒
Denuncia di variazione ☐

Identificativi catastali: Foglio 9 n. 591 sub

Compilata dal GEOMETRA (Titolo, cognome e nome) INVERNIZZI G. BATTISTA

Iscritto all'albo dei GEOMETRI della provincia di BERGAMO n. 2938

data 18/02/93 Firma

PIANO PRIMO H=3.50mt

SOTTOTETTO H=1.60media.mt

PIANO TERRA H=3.70mt

PORTICATO H=4.50mt

CORTILE

ANDRONE

INGRESSO

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 30/01/2026 - Comune di ZANICA (M177) - <Foglio 9 - Particella 591 - Subalterno >
STRADA PROV PER GRASSOBBIO Piano T-1 - 2

Ultima planimetria in atti

Data presentazione: 26/02/1998 - Data: 30/01/2026 - n. T20026 - Richiedente: FRNMRC88C20A717M
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Copia conforme all'originale, è composta di n. ventisei pagine. E' firmata digitalmente come per Legge, ai sensi dell'Art. 22 D.Lgs. 82/2005, dal Notaio Marco Farina di Milano.

Firmato digitalmente da
MARCO FARINA
C: IT
O: MILANO:80052030154

Allegato B

Contratto Preliminare di Compravendita Aree Terzi (ID 1)

DOTT. MARCO FARINA
NOTAIO

Repertorio N. 2.127 Raccolta N. 1.470

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di settembre, in Grassobbio (BG), via Padre Cherubino Elzi n. 26.

Innanzi a me Marco Farina Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, sono comparsi:

a) quale "parte promittente venditrice":

- NORIS Adele (in alcuni atti e documenti indicata anche con il nome di "Adele Maria"), nata a Grassobbio (BG) il 19 maggio 1938, residente in Grassobbio (BG), viale Europa n. 18, codice fiscale NRS DLA 38E59 E148D, cittadina italiana;
- TERZI Caterina, nata a Seriate (BG) il 14 gennaio 1972, residente in Grassobbio (BG), viale Europa n. 18, codice fiscale TRZ CRN 72A54 I628Z, cittadina italiana;
- TERZI Giancarlo, nato a Seriate (BG) il 20 settembre 1974, residente in Grassobbio (BG), via Boschetti n. 6, codice fiscale TRZ GCR 74P20 I628X, cittadino italiano;
- TERZI Pietro (in alcuni atti e documenti indicato anche con il nome di "Pietro Rosario") nato a Grassobbio (BG) il 15 gennaio 1958, residente in Grassobbio (BG), via Boschetti n. 6, codice fiscale TRZ PTR 58A15 E148H, cittadino italiano;

b) quale "parte promissaria acquirente":

OLIVA Federico, nato a Trento il 30 luglio 1988, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto - legittimato in forza di legge e di statuto - nella sua qualità di Amministratore e legale rappresentante della società "STARLIGHT S.R.L.", con sede legale in Pedaso (FM), Via Nazario Sauro n. 19, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche, codice fiscale e partita IVA: 02521640447, R.E.A. n. FM-291876, indirizzo e-mail: starlight@pecaruba.it.,

la quale società interviene nella sua qualità di procuratrice, in rappresentanza della società:

- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it,

al presente atto legittimata in forza di procura a mio rogito in data 23 luglio 2025, rep. n. 2091/1442, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 25 luglio 2025 al n. 80549, serie 1T.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e

Registrato a MILANO DP II
il 30/09/2025
al n. 98000
serie 1T
€ 2.100,00

Trascritto a BERGAMO
il 01/10/2025
ai nn. 53149/37955
€ 235,00

poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono che:

- con atto di compravendita in autentica Notaio Mariafranca Nosari di Serina in data 28 aprile 1977, rep.n. 1043/655, registrato a Zogno in data 18 settembre 1977 al n. 728, Mod. 2, vol. 97 e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 28 maggio 1977 ai numeri 11368/9439, i signori TERZI Giovanni Antonio e NORIS Adele acquistarono in Comune di Zanica, in parti uguali tra loro, la piena proprietà dell'originaria particella 1851 del foglio 9, oggi individuata con le particelle 6886 e 1851 del foglio 1;

- con atto in autentica Notaio Giambattista Volpi di San Omobono Imagna in data 8 ottobre 1969, rep.n. 21358, registrato ad Almenno San Salvatore il 25 ottobre 1969 al n. 1317, Vol. 57 e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 10 novembre 1969 ai nn. 18673/14308, il signor TERZI Giovanni Antonio acquistò in Comune di Zanica, la piena proprietà delle originarie particelle 577, 581, 1846 e 1847 del foglio 9, oggi individuate con le particelle 9219 e 6883 del foglio 1;

- in data 24 maggio 1990 morì in Bergamo il signor TERZI Giovanni Antonio, nato a Grassobbio (BG) il giorno 1 febbraio 1934, codice fiscale TRZ GNN 34B01 E148B, senza lasciare disposizioni di ultima volontà, giusta dichiarazione di successione registrata a Bergamo in data 24 novembre 1990 al numero 1826, volume 1990 e trascritta nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 19 agosto 1992 ai nn. 28285/20145 e pertanto:

1) la quota di sua spettanza pari ad 1/2 (un mezzo) della piena proprietà delle particelle 6886 e 1851 si è così devoluta:

* alla signora NORIS Adele, nata a Grassobbio (BG) il giorno 19 maggio 1938, codice fiscale NRS DLA 38E59 E148D per la quota indivisa di 2/12 (due dodicesimi);

* al signor TERZI Pietro, nato a Grassobbio (BG) il giorno 15 gennaio 1958, codice fiscale TRZ PTR 58A15 E148H per la quota di indivisa 1/12 (un dodicesimo);

* alla signora TERZI Caterina, nata a Seriate (BG) il giorno 14 gennaio 1972, codice fiscale TRZ CRN 72A54 I628Z per la quota indivisa di 1/12 (un dodicesimo);

* al signor TERZI Giancarlo, nato a Seriate (BG) il giorno 20 settembre 1974, codice fiscale TRZ GCR 72P20 I628X per la quota indivisa di 1/12 (un dodicesimo);

* al signor TERZI Imerio, nato a Grassobbio (BG) il giorno 25 febbraio 1959, codice fiscale TRZ MRI 59B25 E148Q per la quota indivisa di 1/12 (un dodicesimo);

2) la piena proprietà delle particelle 9219 e 6883 si è così devoluta:

* alla signora NORIS Adele, nata a Grassobbio (BG) il giorno 19 maggio 1938, codice fiscale NRS DLA 38E59 E148D per la

quota indivisa di 4/12 (quattro dodicesimi);
* al signor TERZI Pietro, nato a Grassobbio (BG) il giorno 15 gennaio 1958, codice fiscale TRZ PTR 58A15 E148H per la quota di indivisa 2/12 (due dodicesimi);
* alla signora TERZI Caterina, nata a Seriate (BG) il giorno 14 gennaio 1972, codice fiscale TRZ CRN 72A54 I628Z per la quota indivisa di 2/12 (due dodicesimi);
* al signor TERZI Giancarlo, nato a Seriate (BG) il giorno 20 settembre 1974, codice fiscale TRZ GCR 72P20 I628X per la quota indivisa di 2/12 (due dodicesimi);
* al signor TERZI Imerio, nato a Grassobbio (BG) il giorno 25 febbraio 1959, codice fiscale TRZ MRI 59B25 E148Q la quota indivisa di 2/12 (due dodicesimi);
- con atto di accettazione con beneficio di inventario a rogito Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo in data 26 marzo 1991, rep.n. 36446/4392, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 4 maggio 1991 ai nn. 13859/10479, la signora NORIS Adele ha accettato l'eredità devoluta in morte di TERZI Giovanni Antonio;
- con accettazione tacita di eredità di cui all'atto a rogito Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo in data 6 ottobre 2004 rep.n. 106069, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 13 ottobre 2004 ai nn. 53676/36192, i signori TERZI Pietro, TERZI Caterina e TERZI Giancarlo hanno accettato l'eredità devoluta in morte di TERZI Giovanni;
- in data 8 settembre 1995 morì il signor TERZI Imerio, nato a Grassobbio (BG) il giorno 25 febbraio 1959, codice fiscale TRZ MRI 59B25 E148Q, senza lasciare disposizioni di ultima volontà, giusta dichiarazione di successione registrata a Bergamo in data 7 marzo 1996 al numero 427, Volume 1996 e trascritta nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 29 ottobre 2009 ai nn. 71079/44752 e pertanto:
1) la quota di sua spettanza pari ad 1/12 (un dodicesimo) della piena proprietà delle particelle 6886 e 1851 si è devoluta alla signora NORIS Adele per la quota pari a 3/72 (tre settantaduesimi) ed ai signori TERZI Pietro, TERZI Caterina, TERZI Giancarlo per la quota pari a 1/72 (un settantaduesimo) ciascuno;
2) la quota di sua spettanza pari a 2/12 (due dodicesimi) della piena proprietà delle particelle 9219 e 6883 si è devoluta alla signora NORIS Adele per la quota pari a 1/12 (un dodicesimo) ed ai signori TERZI Pietro, TERZI Caterina, TERZI Giancarlo per la quota pari a 1/36 (un trentaseiesimo) ciascuno;
- con accettazioni tacite di eredità in forza di:
* atto a rogito Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo in data 4 maggio 2001 rep. n. 91578, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 16 settembre 2004 ai nn. 48501/33024;

* atto a rogito Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo in data 4 maggio 2001 rep. n. 91580, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 16 settembre 2004 ai nn. 48502/33025;

* atto a rogito Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo in data 4 maggio 2001 rep. n. 91582, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 16 settembre 2004 ai nn. 48503/33026,

la signora NORIS Adele ha accettato l'eredità devoluta in morte di TERZI Imerio;

- con accettazione tacita di eredità in forza di atto a rogito Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo in data 6 ottobre 2004 rep. n. 106069, debitamente registrato e trascritta nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 13 ottobre 2004 ai nn. 53677/36193, i signori TERZI Pietro, TERZI Caterina e TERZI Giancarlo hanno accettato l'eredità devoluta in morte di TERZI Imerio;

- in forza di quanto sopra le particelle **6886** e **1851** risultano oggi così intestate:

* NORIS Adele per la piena proprietà pari a 51/72 (cinquantuno settantaduesimi);

* TERZI Pietro, TERZI Caterina e TERZI Giancarlo per la piena proprietà pari a 7/72 (sette settantaduesimi) ciascuno;

- in forza di quanto sopra le particelle **9219** e **6883** risultano oggi così intestate:

* NORIS Adele per la piena proprietà pari a 15/36 (quindici trentaseiesimi);

* TERZI Pietro, TERZI Caterina e TERZI Giancarlo per la piena proprietà pari a 7/36 (sette trentaseiesimi) ciascuno;

- i terreni oggetto del presente atto e meglio infra descritti rientrano nel c.d. "Ambito di Trasformazione ADT1" del piano di governo del territorio adottato dal Comune di Zanica con deliberazione n. 34 del 20 dicembre 2023 (in seguito, "ADT1");

- con deliberazione della Giunta Comunale di Zanica n. 59 del 28 maggio 2024 è stato approvato e successivamente sottoscritto in data 7 giugno 2024 (prot. 10658) un protocollo d'intesa disciplinante l'avvio di un procedimento preordinato all'elaborazione e definizione di un accordo di programma, inclusivo di piano attuativo convenzionato con il Comune di Zanica, la Provincia di Bergamo e altre autorità pubbliche interessate, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo urbanistico delle aree ricomprese nell'ADT1 (in seguito, "Accordo di Programma");

-

Tanto premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra costituite - ciascuna per

sè, eredi e/o aventi causa - convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1) Consenso

I signori NORIS Adele, TERZI Caterina, TERZI Giancarlo e TERZI Pietro, ciascuno per la quota di propria spettanza, come meglio specificato in premessa, e complessivamente per l'intero, promettono di vendere e trasferire alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." che, come sopra rappresentata, promette di acquistare, per sé e/o per persona, ente o società da nominare entro la stipula del contratto definitivo di compravendita, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili di seguito descritti.

La parte promissaria acquirente, ai sensi dell'art. 1401 c.c., ha pertanto il diritto di nominare, anche più volte, uno o più soggetti o enti che subentrino nella posizione di parte promissaria acquirente.

Le parti concordano altresì che la parte promissaria acquirente potrà, ai sensi dell'art. 1407 c.c., senza vincolo di consenso scritto della parte promittente venditrice: (i) cedere il presente contratto, congiuntamente con tutte le obbligazioni dallo stesso nascenti, a soggetti o enti di suo gradimento; (ii) cedere qualsiasi diritto e credito (anche in garanzia) nascente o derivante dal presente contratto a qualsiasi soggetto finanziatore della parte promissaria acquirente. La parte promittente venditrice, prestando ogni più ampio consenso a quanto precede, autorizza la parte promissaria acquirente a procedere anche senza il consenso di essa parte promittente venditrice, da intendersi sin da ora prestato al fine del subentro di altri soggetti o enti nella posizione contrattuale di parte promissaria acquirente, entro la stipula del contratto definitivo di compravendita, ferma la responsabilità solidale della parte cedente, ai sensi dell'art. 1408, comma 2, c.c., per l'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto.

Articolo 2) Descrizione, dati catastali e confini

In Comune di Zanica (BG), con accesso da via Padergnone:

- appezzamenti di terreno di estensione complessiva pari a metri quadrati 25.635 (venticinquemilaseicentotrentacinque), distinti nel Catasto Terreni del Comune di Zanica (BG), al foglio 1:

* particella 6886, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 170, Ha 00.01.70 (Ettari zero Are uno Centiare settanta), Reddito Dominicale Euro 1,01, Reddito Agrario Euro 1,36, stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117503 da rilievo aerofotogrammetrico, in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1;

* particella 1851, SEMINATIVO di cl. U, mq. 4.218, Ha 00.42.18 (Ettari zero Are quarantadue Centiare diciotto), Reddito Dominicale Euro 26,14, Reddito Agrario Euro 32,68, stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n.

BG0117502 da rilievo aerofotogrammetrico, in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1;
* particella 9219, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 20.949, Ha 02.09.49 (Ettari due Are nove Centiare quarantanove), Reddito Dominicale Euro 124,42, Reddito Agrario Euro 167,70, stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117500 da rilievo aerofotogrammetrico, in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1;
* particella 6883, SEMIN IRRIG di cl. 3, mq. 298, Ha 00.02.98 (Ettari zero Are due Centiare novantotto), Reddito Dominicale Euro 1,08, Reddito Agrario Euro 2,00, stante riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117501 da rilievo aerofotogrammetrico, in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1,
congiuntamente, di seguito, l'"Immobile".
Confini in corpo unico: particelle 9215, 9218, strada, particelle 8374, 8442, 9220, strada. Salvo errore e come meglio in fatto.
A migliore identificazione di quanto in oggetto si allega, sotto la lettera **"A"**, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, l'estratto di mappa raffigurante, in contorno rosso, l'Immobile.

Articolo 3) Provenienza dei beni

L'Immobile è pervenuto alla parte promittente venditrice in forza dei titoli di provenienza citati in premessa e qui richiamati.

Articolo 4) Dichiarazioni urbanistiche

La parte promittente venditrice si obbliga a produrre idoneo certificato di destinazione urbanistica, ai fini dell'allegazione al contratto definitivo di compravendita.

Articolo 5) Stato civile

Ai sensi della Legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 2659 c.c., le parti dichiarano:
- la signora NORIS Adele di essere di stato civile libero e di non aver instaurato alcuna convivenza di fatto giuridicamente rilevante ai sensi della Legge 76/2016;
- la signora TERZI Caterina di essere coniugata in separazione dei beni;
- il signor TERZI Giancarlo di essere coniugato in separazione dei beni;
- il signor TERZI Pietro di essere coniugato in separazione dei beni.

Articolo 6) Patti, dichiarazioni contrattuali e garanzie

Stante quanto precisato in premessa, le parti espressamente convengono che, nelle more della stipula del contratto defi-nitivo di compravendita e dell'approvazione dell'Accordo di Programma, la parte promissaria acquirente - in persona di qualsiasi soggetto dalla stessa indicato - avrà diritto, pre-via comunicazione scritta trasmessa con ragionevole preavvi-so, (i) di ispezionare a proprie spese l'Immobile e di ese-guire tutte le attività di verifica e analisi sul suolo rite-nute opportune e (ii) di eseguire - anche in nome e per conto della parte promittente venditrice, che conferisce a tal fine idoneo e specifico mandato - tutte le attività necessarie e/o opportune per il completamento delle analisi di cui sopra, incluse le facoltà, a titolo esemplificativo, di organizzare incontri con le autorità competenti, accedere agli atti, pre-sentare e depositare istanze, richieste, progetti e documenti presso qualsiasi au torità pubblica o privata competente. A tal fine, a semplice richiesta della parte promissaria acqui-rente, la parte promittente venditrice si impegna a prestare ogni idoneo consenso e a sottoscrivere ogni necessaria istan-za, da sottoporre alle preposte autorità, e/o a rilasciare ogni opportuna delega ai rappresentanti della parte promis-saria acquirente, o a soggetto/professionista dalla stessa indicato.

Con riferimento alle garanzie, le parti rinviano a quanto sarà disposto nel contratto definitivo e in ogni eventuale separato accordo tra le parti medesime.

Articolo 11) Disposizioni generali - Prevalenza - Legge ap-plicabile - Foro competente

Le parti convengono e stabiliscono che il presente contratto non ha alcuna efficacia novativa o modificativa di ulteriori separati accordi eventualmente intervenuti tra le stesse. Le parti si danno, inoltre, espressamente atto che, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto ed eventuali altri accordi tra di esse, con riferimento alla promessa compravendita qui effettuata, nei rapporti tra le parti, prevalgono le disposizioni di detti accordi.

Il presente contratto e i diritti e gli obblighi delle parti previsti nello stesso sono regolati dalle, e dovranno essere interpretati in conformità alle leggi della Repubblica Italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bergamo, fatte salve le norme inderogabili di legge.

Articolo 12) Dichiarazioni ai fini fiscali

Articolo 13) Spese e dati personali

Spese e tasse del presente contratto e delle dipendenti formalità sono a carico della parte promissaria acquirente.

Le parti dichiarano di esser state debitamente informate per iscritto - ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali - su come verranno utilizzati i dati forniti, raccolti e risultanti dall'atto, sui diritti riconosciuti agli interessati, sulla conservazione e sulla comunicazione dei dati stessi, al fine dell'espletamento di tutte le attività connesse e consequenziali alla stipula del presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto ai comparenti che su mia domanda dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato, alle ore sedici e cinque.

Consta di fogli quattro per pagine tredici.

F.to Noris Adele

F.to Terzi Caterina

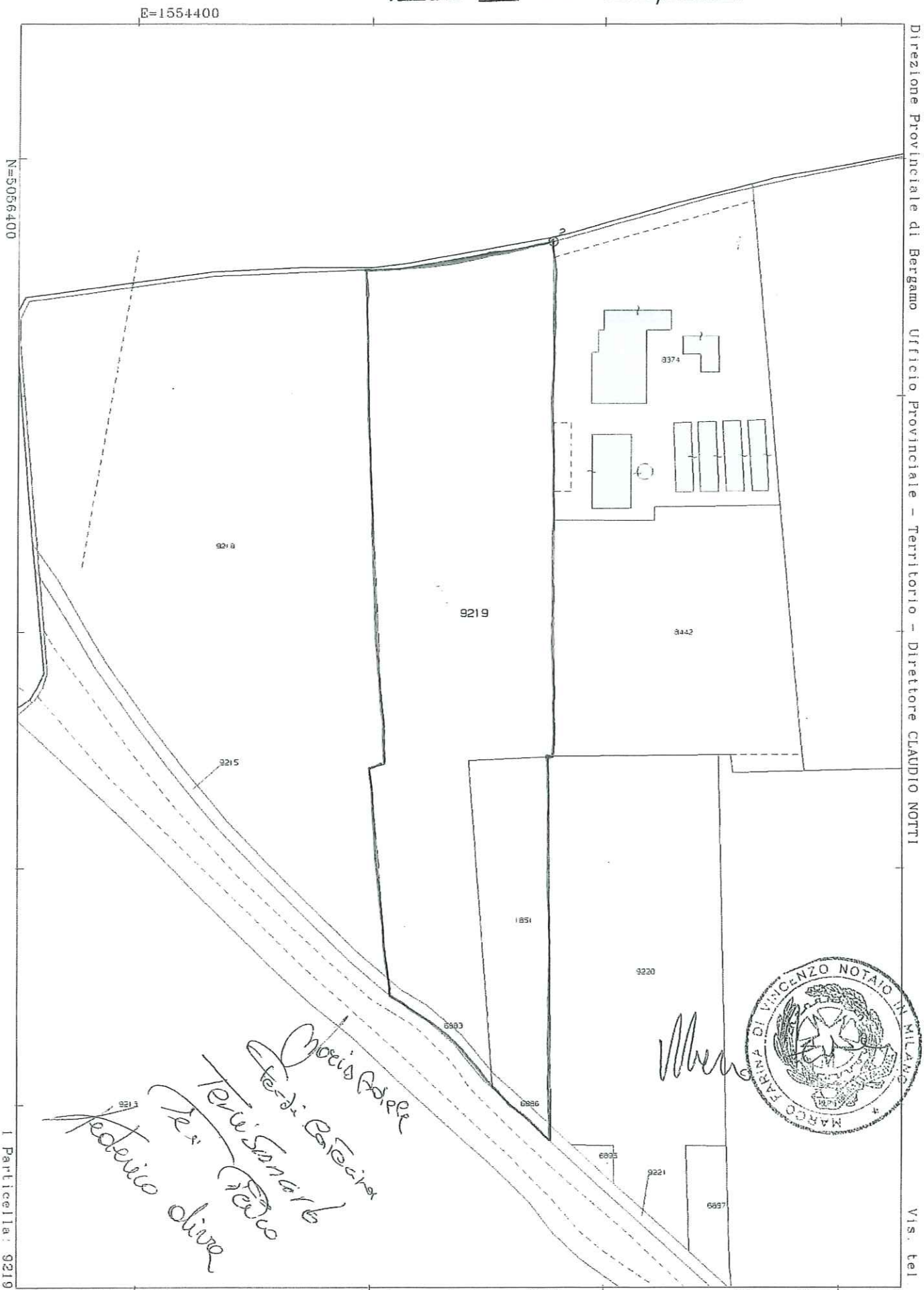
F.to Terzi Giancarlo

F.to Terzi Pietro

F.to Federico Oliva

F.to Marco Farina Notaio

ALLEGATO " A " AL REP.N. 2.127/1.470



Direzione Provinciale di Bergamo Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore CLAUDIO NOTTI

Vis. tel

Comune: (BG) ZANICA
Foglio: 1

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m.

22-Lug-2025 11:59:8
Protocollo pratica T138951/2025

Particella: 9219

Copia conforme all'originale, è composta di n. tredici pagine. E' firmata digitalmente come per Legge, ai sensi dell'Art. 22 D.Lgs. 82/2005, dal Notaio Marco Farina di Milano.

Firmato digitalmente da
MARCO FARINA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

Allegato C

Contratto Preliminare di Compravendita Aree Crotti (ID 2)

DOTT. DEMETRIO MALTESE
NOTAIO

Repertorio N. 2.548 **Raccolta N. 1.315**

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di luglio, nel mio Studio in Milano, via Fratelli Ruffini n. 10.

Innanzi a me Demetrio Maltese Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, sono comparsi:

a) quale "parte promittente venditrice":

- CROTTI Emilio, nato a Bergamo (BG) il giorno 8 luglio 1959, residente a Zanica (BG), via Padergnone n. 57, codice fiscale CRT MLE 59L08 A794G, cittadino italiano;

b) quale "parte promissaria acquirente":

OLIVA Federico, nato a Trento il 30 luglio 1988, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto - legittimato in forza di legge e si statuto - nella sua qualità di Amministratore e legale rappresentante della società "STARLIGHT S.R.L.", con sede legale in Pedaso (FM), Via Nazario Sauro n. 19, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche, codice fiscale e partita IVA: 02521640447, R.E.A. n. FM-291876, indirizzo e-mail: starlight@pecaruba.it.,

la quale società interviene nella sua qualità di procuratrice, in rappresentanza della società:

- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge 30 aprile 199 n. 130, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it,

al presente atto legittimata in forza di procura in data 23 luglio 2025 a rogito Notaio Marco Farina di Milano al numero 2.091/1.442 di repertorio (registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Milano DP II, in data 25 luglio 2025 al numero 80549 serie 1T) che (in copia conforme) si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono che:

- con atto di compravendita a rogito Notaio Mariafranca Nosari di Grumello del Monte in data 9 giugno 1986, rep.n. 19618/4184, registrato a Bergamo in data 23 giugno 1986 al n. 4879, Serie 1 e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 21 giugno 1986 ai nn. 17067/11697, il signor CROTTI Emilio ha acquistato, in diversa consistenza, la piena proprietà degli immobili oggetto del presente atto;

- quanto oggetto del presente atto e meglio infra descritto rientra nel c.d. "Ambito di Trasformazione ADT1" del piano di governo del

Registrato a MILANO DP II
il 01/08/2025
al n. 85940
serie 1T
€ 1.600,00

Trascritto a BERGAMO
il 04/08/2025
ai nn. 45124/32310
€ 235,00

territorio adottato dal Comune di Zanica con deliberazione n. 34 del 20 dicembre 2023 (in seguito, "ADT1");
- con deliberazione della Giunta Comunale di Zanica n. 59 del 28 maggio 2024 è stato approvato e successivamente sottoscritto in data 7 giugno 2024 (prot. 10658) un protocollo d'intesa disciplinante l'avvio di un procedimento preordinato all'elaborazione e definizione di un accordo di programma, inclusivo di piano attuativo convenzionato con il Comune di Zanica, la Provincia di Bergamo e altre autorità pubbliche interessate, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo urbanistico delle aree ricomprese nell'ADT1 (in seguito, "Accordo di Programma");
- _____
_____
_____

Tanto premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra costituite - ciascuna per sè, eredi e/o aventi causa - convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1) Consenso

Il signor CROTTI Emilio promette di vendere e trasferire alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." che, come sopra rappresentata, promette di acquistare, per sé e/o per persona, ente o società da nominare entro la stipula del contratto definitivo di compravendita, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili di seguito descritti.

La parte promissaria acquirente, ai sensi dell'art. 1401 c.c., ha pertanto il diritto di nominare, anche più volte, uno o più soggetti o enti che subentrino nella posizione di parte promissaria acquirente. Le parti concordano altresì che la parte promissaria acquirente potrà, ai sensi dell'art. 1407 c.c., senza vincolo di consenso scritto della parte promittente venditrice: (i) cedere il presente contratto, congiuntamente con tutte le obbligazioni dallo stesso nascenti, a soggetti o enti di suo gradimento; (ii) cedere qualsiasi diritto e credito (anche in garanzia) nascente o derivante dal presente contratto a qualsiasi soggetto finanziatore della parte promissaria acquirente.

La parte promittente venditrice, prestando ogni più ampio consenso a quanto sopra, autorizza la parte promissaria acquirente a procedere anche senza il consenso di essa parte promittente venditrice, da intendersi sin da ora prestato al fine del subentro di altri soggetti o enti nella posizione contrattuale di parte promissaria acquirente, entro la stipula del contratto definitivo di compravendita, ferma la responsabilità solidale della cedente per le obbligazioni di cui al presente contratto.

Articolo 2) Descrizione, dati catastali e confini

In Comune di Zanica (BG), complesso immobiliare in via Padergnone n. 57, costituito da:
- villetta ad uso abitazione disposta su tre piani fuori terra, oltre il piano primo sottostrada, composto da pranzo/soggiorno, cucina, lavanderia, ripostiglio, servizio, portico e cortile al piano terra;

cinque camere, tre servizi, ripostiglio, disimpegno e due balconi al piano primo; locale solaio al piano secondo; cantina, locale sgombero e servizio al piano primo sottostrada, il tutto collegato da scala interna e distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 8374, subalterno 701, Via Padergnone n. 57, piano T-1-2-S1, categoria A/7, classe 2, vani 14 (superficie catastale totale mq. 460, totale escluse aree scoperte mq. 455), R.C. Euro 1.373,78;
- box ad uso autorimessa privata al piano primo sottostrada, di pertinenza della villetta, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 8374, subalterno 702, Via Padergnone n. 57, piano S1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 55 (superficie catastale totale mq. 63), R.C. Euro 99,42;
- tettoia al piano terra, di pertinenza della villetta, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 8374, subalterno 703, Via Padergnone n. 57, piano T, categoria C/7, classe U, consistenza mq. 155, R.C. Euro 272,17;
- fabbricati ad uso magazzino/lavorazione; serre e locale caldaia al piano terra, con annessa area esclusiva, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 8374, subalterno 704, Via Padergnone n. 57, piano T, categoria D/10, R.C. Euro 7.304,00;
- appezzamento di terreno di estensione complessiva pari a metri quadrati 10.638 (diecimilaseicentotrentotto), distinto nel Catasto Terreni del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 8442, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 10.638 Ha 01.06.38 (Ettari uno Are sei Centiare trentotto), Reddito Dominicale Euro 71,42, Reddito Agrario Euro 85,16,
di seguito, l'"Immobile".
Confini a corpo da nord in senso orario: particella 9219, strada, particelle 9233, 9247, 9220. Salvo errore e come meglio in fatto.
A migliore identificazione di quanto in oggetto si allegano, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, sotto la lettera **"B"**, in un'unica fascicolazione, le planimetrie catastali raffiguranti il complesso immobiliare in oggetto e sotto la lettera **"C"** l'estratto di mappa raffigurante, in contorno rosso, il terreno alla particella 8442.

Articolo 3) Conformità dell'intestazione

La parte promittente venditrice dichiara ed attesta che, alla data odierna, lo stato di fatto di quanto promesso in vendita è conforme e corrisponde a quanto raffigurato nelle corrispondenti mappe, planimetrie e dati catastali, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, nonché correttamente intestato all'attuale titolare, risultando l'intestazione catastale dei beni in oggetto perfettamente allineata ai dati attuali e conforme a quella risultante dai competenti registri immobiliari, con obbligo a che tale rimanga alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita.

Articolo 4) Provenienza dei beni

L'Immobile è pervenuto alla parte promittente venditrice in forza del titolo di provenienza citato in premessa e qui richiamato.

Articolo 5) Dichiarazioni urbanistiche

Previa ammonizione da me Notaio fattale sulla responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o reticenti, quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la parte promittente venditrice

DICHIARA

ai fini della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che il fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto del presente atto è stato costruito in forza dei seguenti provvedimenti abilitativi tutti rilasciati dal o presentati al Comune di Bergamo:

- licenza edilizia per opere minori del 3 febbraio 1977 prot. 3777 per recinzione lotto;
- concessione edilizia del 14 marzo 1986 n. 1499 per realizzazione casa civile abitazione;
- concessione edilizia del 6 marzo 1987 prot. 131/86 – 7382 per realizzazione capannone ad uso deposito attrezzi agricoli con relativa agibilità del 20 giugno 1995;
- concessione edilizia dell'1 luglio 1988 prot. 2713 per realizzazione centrale termica;
- concessione edilizia del 27 gennaio 1995 prot. n. 123/994 per formazione serra;
- concessione edilizia del 13 ottobre 1995 prot. 105/995 per modifica serra;
- denuncia inizio attività in data 31 gennaio 2002 per nuova serra;

e che successivamente a tale data, per quanto riguarda gli immobili compravenduti, non sono state eseguite opere che necessitino di concessione, licenza o autorizzazione, anche in sanatoria, né cambi di destinazione.

La parte promittente venditrice si obbliga a produrre idoneo certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno di cui alla particella 8442, ai fini dell'allegazione al contratto definitivo di compravendita.

Articolo 6) Dichiarazioni richieste dalla normativa vigente in materia di prestazione energetica e conformità degli impianti

Le parti si danno reciprocamente atto di quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di prestazione energetica degli edifici, precisando che, per quanto in oggetto, nei limiti di legge, sarà allegato al contratto definitivo di compravendita idoneo attestato di prestazione energetica.

Ai sensi di legge, la parte promittente venditrice, sin d'ora, non dichiara né attesta che gli impianti relativi agli immobili promessi in vendita sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione.

Articolo 7) Stato civile

Ai sensi della Legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 2659 c.c., il signor CROTTI Emilio dichiara di essere coniugato in separazione

dei beni.

Articolo 8) Patti, dichiarazioni contrattuali e garanzie

Stante quanto precisato in premessa, le parti espressamente convengono che, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita e dell'approvazione dell'Accordo di Programma, la parte promissaria acquirente - in persona di qualsiasi soggetto dalla stessa indicato - avrà diritto, previa comunicazione scritta trasmessa con ragionevole preavviso, (i) di ispezionare a proprie spese l'Immobile e di eseguire tutte le attività di verifica e analisi sul suolo ritenute opportune e (ii) di eseguire - anche in nome e per conto della parte promittente venditrice, che conferisce a tal fine idoneo e specifico mandato - tutte le attività necessarie e/o opportune per il completamento delle analisi di cui sopra, incluse le facoltà, a titolo esemplificativo, di organizzare incontri con le autorità competenti, accedere agli atti, presentare e depositare istanze, richieste, progetti e documenti presso qualsiasi autorità pubblica o privata competente. A tal fine, a semplice richiesta della parte promissaria acquirente, la parte promittente venditrice si impegna a prestare ogni idoneo consenso e a sottoscrivere ogni necessaria istanza, da sottoporre alle preposte autorità, e/o a rilasciare ogni opportuna delega ai rappresentanti della parte promissaria acquirente, o a soggetto/professionista dalla stessa indicato.

-
-
-

- **Articolo 13) Disposizioni generali – Prevalenza – Legge applicabile – Foro competente**

Le parti convengono e stabiliscono, inoltre, che il presente contratto non ha alcuna efficacia novativa o modificativa di

ulteriori separati accordi eventualmente intervenuti tra le stesse. Le parti si danno, inoltre, espressamente atto che, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto ed eventuali altri accordi tra di esse, con riferimento alla promessa compravendita qui effettuata, nei rapporti tra le parti, prevalgono le disposizioni di detti accordi.
Il presente contratto e i diritti e gli obblighi delle parti previsti nello stesso sono regolati dalle, e dovranno essere interpretati in conformità alle leggi della Repubblica Italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bergamo, fatte salve le norme inderogabili di legge.

Articolo 14) Dichiarazioni ai fini fiscali

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa nonché, a titolo di imposta di registro, all'applicazione dell'aliquota pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sulle somme come sopra regolate a titolo di caparra confirmatoria.

Articolo 15) Spese e dati personali

Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla parte promissaria acquirente.
Le parti dichiarano di esser state debitamente informate per iscritto - ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali - su come verranno utilizzati i dati forniti, raccolti e risultanti dall'atto, sui diritti riconosciuti agli interessati, sulla conservazione e sulla comunicazione dei dati stessi, al fine dell'espletamento di tutte le attività connesse e consequenziali alla stipula del presente atto.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia supervisione, da me letto ai comparenti che su mia domanda dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato, alle ore diciotto e minuti venti.
Consta di fogli tre per dieci pagine fin qui.

F.to Emilio Crotti
F.to Federico Oliva
F.to Demetrio Maltese Notaio

ALLEGATO " A " AL REP.N. 2.548/1.315

DOTT. MARCO FARINA
NOTAIO

Repertorio N. 2.091 Raccolta N. 1.442

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di luglio, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 24-28.

Innanzi a me Marco Farina Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, è comparso:

BORTOT Diego, nato a Milano il giorno 6 luglio 1974, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge 30 aprile 199 n. 130, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it (in seguito, la "Società"),

al presente atto legittimato in forza di legge e di statuto.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto, nomina e costituisce procuratrice speciale la società:

- "STARLIGHT S.R.L.", con sede in Pedaso (FM), via Nazario Sauro n. 19, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche, codice fiscale e partita IVA 02521640447, R.E.A. n. FM-291876,

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ovvero di altro soggetto a ciò incaricato,

affinché in nome, vece e conto della Società abbia ad acquistare, a patti, prezzo, termini, che crederà più opportuno - con espressa autorizzazione per la procuratrice di concludere il negozio in oggetto in concorso con sè medesima - il diritto di piena proprietà dei beni immobili in calce descritti, con facoltà di procedere all'acquisto anche in maniera frazionata e così attraverso la stipula di uno o più contratti, aventi ad oggetto singole o più porzioni immobiliari.

All'effetto alla nominata procuratrice vengono conferiti tutti i più ampi poteri e facoltà, niente escluso o eccettuato e pertanto essa potrà meglio descrivere ed individuare i beni, con relativi accessori, pertinenze e parti comuni, nella loro consistenza, confini e dati catastali, eventualmente modificando/rettificando quelli qui indicati; stipulare e sottoscrivere eventuali opzioni, contratti preliminari ed il relativo contratto di compravendita; stabilire eventuali caparre nonché il prezzo, versarlo - anche in via anticipata e in ogni caso con obbligo di rimborso in capo alla Società - e riceverne quietanza, oppure pattuirne una dilazione; pattuire circa la decorrenza del possesso e dell'effettivo godimento;

Registrato a MILANO DP II
il 25/07/2025
al n. 80549
serie 1T
€ 200,00

prendere in consegna ogni documentazione relativa agli immobili; farsi prestare le garanzie di legge, con facoltà di derogarle; convenire tutte le condizioni e i patti, di natura sia obbligatoria che reale, che riterrà del caso, ivi comprese le costituzioni o i riconoscimenti di servitù attive e passive; rendere tutte le dichiarazioni, anche di notorietà, richieste dalla vigente normativa; rendere tutte le dichiarazioni fiscali ai sensi della vigente normativa.
La nominata procuratrice potrà compiere in genere tutto quanto necessario ai fini dell'esatta esecuzione dell'incarico, che viene conferito a titolo gratuito, sotto gli obblighi di legge, con esclusione di ogni conflitto di interessi, il tutto fatti salvi eventuali accordi tra la Società e la procuratrice.

IMMOBILI CUI LA PRESENTE PROCURA SI RIFERISCE

In Comune di Zanica (BG), con accesso da via Padergnone:
1) appezzamenti di terreno distinti nel **Catasto Terreni** del Comune di Zanica (BG), al foglio 1:
* particella 9248, SEMIN IRRIG di cl. 2, mq. 43.499, Ha 04.34.99 (Ettari quattro Are trentaquattro Centiare novantanove), Reddito Dominicale Euro 269,58, Reddito Agrario Euro 336,98;
* particella 9240, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 15.981, Ha 01.59.81 (Ettari uno Are cinquantanove Centiare ottantuno), Reddito Dominicale Euro 94,92, Reddito Agrario Euro 127,93;
* particella 9242, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 177, Ha 00.01.77 (Ettari zero Are uno Centiare settantasette), Reddito Dominicale Euro 1,05, Reddito Agrario Euro 1,42;
* particella 4143, BOSCO CEDUO di cl. 2, mq. 317, Ha 00.03.17 (Ettari zero Are tre Centiare diciassette), Reddito Dominicale Euro 0,41, Reddito Agrario Euro 0,05;
* particella 3293, SEM IRR ARB di cl. 3, mq. 824, Ha 00.08.24 (Ettari zero Are otto Centiare ventiquattro), Reddito Dominicale Euro 4,04, Reddito Agrario Euro 6,38;
* particella 6898, PASCOLO di cl. U, mq. 23, Ha 00.00.23 (Ettari zero Are zero Centiare ventitré), Reddito Dominicale Euro 0,01, Reddito Agrario Euro 0,01;
* particella 4031, SEMIN IRRIG di cl. 3, mq. 365, Ha 00.03.65 (Ettari zero Are tre Centiare sessantacinque), Reddito Dominicale Euro 1,32, Reddito Agrario Euro 2,45;
* particella 6895, PASCOLO di cl. U, mq. 145, Ha 00.01.45 (Ettari zero Are uno Centiare quarantacinque), Reddito Dominicale Euro 0,07, Reddito Agrario Euro 0,07;
* particella 9221, PASCOLO di cl. U, mq. 525, Ha 00.05.25 (Ettari zero Are cinque Centiare venticinque), Reddito Dominicale Euro 0,27, Reddito Agrario Euro 0,27;
* particella 9247, SEM IRR ARB di cl. 3, mq. 37.970, Ha 03.79.70 (Ettari tre Are settantanove Centiare settanta), Reddito Dominicale Euro 186,29, Reddito Agrario Euro 294,15;
* particella 9233, SEMIN IRRIG di cl. 3, mq. 29.226, Ha

02.92.26 (Ettari due Are novantadue Centiare ventisei), Reddito Dominicale Euro 105,66, Reddito Agrario Euro 196,22;
* particella 9220, SEMIN IRRIG cl. 3, mq. 13.042, Ha 01.30.42 (Ettari uno Are trenta Centiare quarantadue), Reddito Dominicale Euro 47,15, Reddito Agrario Euro 87,56;
* particella 6897, PASCOLO di cl. U, mq. 916, Ha 00.09.16 (Ettari zero Are nove Centiare sedici), Reddito Dominicale Euro 0,47, Reddito Agrario Euro 0,47;
* particella 1851, SEMINATIVO di cl. U, mq. 4.218, Ha 00.42.18 (Ettari zero Are quarantadue Centiare diciotto), Reddito Dominicale Euro 26,14, Reddito Agrario Euro 32,68;
* particella 6886, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 170, Ha 00.01.70 (Ettari zero Are uno Centiare settanta), Reddito Dominicale Euro 1,01, Reddito Agrario Euro 1,36;
* particella 6883, SEMIN IRRIG di cl. 3, mq. 298, Ha 00.02.98 (Ettari zero Are due Centiare novantotto), Reddito Dominicale Euro 1,08, Reddito Agrario Euro 2,00;
* particella 9219, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 20.949, Ha 02.09.49 (Ettari due Are nove Centiare quarantanove), Reddito Dominicale Euro 124,42, Reddito Agrario Euro 167,70;
* particella 7261, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 4.387, Ha 00.43.87 (Ettari zero Are quarantatré Centiare ottantasette), Reddito Dominicale Euro 26,06, Reddito Agrario Euro 35,12;
* particella 9239, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 4.694 Ha 00.46.94 (Ettari zero Are quarantasei Centiare novantaquattro), Reddito Dominicale Euro 27,88, Reddito Agrario Euro 37,58;
* particella 4420, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 498, Ha 00.04.98 (Ettari zero Are quattro Centiare novantotto), Reddito Dominicale Euro 2,96, Reddito Agrario Euro 3,99;
* particella 7260, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 4.158, Ha 00.41.58 (Ettari zero Are quarantuno Centiare cinquantotto), Reddito Dominicale Euro 24,70, Reddito Agrario Euro 33,29;
* particella 9237, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 4.163, Ha 00.41.63 (Ettari zero Are quarantuno Centiare sessantatré), Reddito Dominicale Euro 24,73, Reddito Agrario Euro 33,33;
* particella 8442, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 10.638, Ha 01.06.38 (Ettari uno Are sei Centiare trentotto), Reddito Dominicale Euro 71,42, Reddito Agrario Euro 85,16;
* particella 9266, FU D ACCERT, mq. 337, Ha 00.03.37 (Ettari zero Are tre Centiare trentasette);
* particella 9267, SEM IRR ARB di cl. 3, mq. 10.180, Ha 01.01.80 (Ettari uno Are uno Centiare ottanta), Reddito Dominicale Euro 49,95, Reddito Agrario Euro 78,86;
* particella 9264, SEM IRR ARB di cl. 3, mq. 43.071, Ha 04.30.71 (Ettari quattro Are trenta Centiare settantuno), Reddito Dominicale Euro 211,32, Reddito Agrario Euro 333,66;
* particella 9265, FU D ACCERT, mq. 548, Ha 00.05.48 (Ettari zero Are cinque Centiare quarantotto);
* particella 4032, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 33.117, Ha

03.31.17 (Ettari tre Are trentuno Centiare diciassette), Reddito Dominicale Euro 196,69, Reddito Agrario Euro 265,10;
* particella 9236, SEMIN IRRIG di cl. 2, mq. 5.675, Ha 00.56.75 (Ettari zero Are cinquantasei Centiare settantacinque), Reddito Dominicale Euro 35,17, Reddito Agrario Euro 43,96;
* particella 4144, BOSCO CEDUO di cl. 2, mq. 271, Ha 00.02.71 (Ettari zero Are due Centiare settantuno), Reddito Dominicale Euro 0,35, Reddito Agrario Euro 0,04;
* particella 9274, SEMINATIVO di cl. U, mq. 7.045, Ha 00.70.45 (Ettari zero Are settanta Centiare quarantacinque), Reddito Dominicale Euro 45,48, Reddito Agrario Euro 54,58;
* particella 9275, SEMINATIVO di cl. U, mq. 92.562, Ha 09.25.62 (Ettari nove Are venticinque Centiare sessantadue), Reddito Dominicale Euro 597,55, Reddito Agrario Euro 717,06;
* particella 9276, FU D ACCERT, mq. 12, Ha 00.00.12 (Ettari zero Are zero Centiare dodici);
* particella 9277, FU D ACCERT, mq. 15, Ha 00.00.15 (Ettari zero Are zero Centiare quindici);
* particella 9218, SEMINATIVO di cl. U, mq. 31.081, Ha 03.10.81 (Ettari tre Are dieci Centiare ottantuno), Reddito Dominicale Euro 192,62, Reddito Agrario Euro 240,78;
* particella 9215, SEMINATIVO di cl. U, mq. 1.194, Ha 00.11.94 (Ettari zero Are undici Centiare novantaquattro), Reddito Dominicale Euro 7,40, Reddito Agrario Euro 9,25;
* particella 9238, SEM IRR ARB di cl. 2, mq. 4.118, Ha 00.41.18 (Ettari zero Are quarantuno Centiare diciotto), Reddito Dominicale Euro 24,46, Reddito Agrario Euro 32,96;
2) unità immobiliari distinte nel **Catasto Fabbricati** del Comune di Zanica (BG), al foglio 1:
* particella 591, Strada Prov. Per Grassobbio, piano T-1-2, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 873 (superficie catastale totale mq. 763), R.C. Euro 1.713,30;
* particella 7963, Via Padergnone n. SN, piano T, categoria D/8, R.C. Euro 2.424,00;
* particella 8374, subalterno 701, Via Padergnone n. 57, piano T-1-2-S1, categoria A/7, classe 2, vani 14 (superficie catastale totale mq. 460, totale escluse aree scoperte mq. 455), R.C. Euro 1.373,78;
* particella 8374, subalterno 702, Via Padergnone n. 57, piano S1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 55 (superficie catastale totale mq. 63), R.C. Euro 99,42;
* particella 8374, subalterno 703, Via Padergnone n. 57, piano T, categoria C/7, classe U, consistenza mq. 155, R.C. Euro 272,17;
* particella 8374, subalterno 704, Via Padergnone n. 57, piano T, categoria D/10, R.C. Euro 7.304,00;
* particella 4034, subalterno 2, Cascina Cucco, piano T-1, categoria A/4, classe 2, vani 15,5 (superficie catastale totale mq. 406, totale escluse aree scoperte mq. 397), R.C. Eu-

ro 648,41;

* particella 4034, subalterno 3, Cascina Cucco, piano T-1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 675 (superficie catastale totale mq. 899), R.C. Euro 1.324,71.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente che su mia domanda dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e trentaquattro.

Consta di fogli due per pagine cinque.

F.to Diego Bortot

F.to Marco Farina Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico

(art.22, d. lgs. 7 marzo 2005, n.82 — art.68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto, dott. Marco Farina, Notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, composto di tre fogli scritto su cinque facciate,redatto su supporto analogico, firmato a norma di legge.

Milano, Via Fratelli Ruffini 10, oggi venticinque luglio duemilaventicinque.

Firmato digitalmente dal Notaio MARCO FARINA

Milano, via Fratelli Ruffini n. 10, venticinque (*25*) luglio (*7*) duemilaventicinque (*2025*).

Certifico io sottoscritto dottor Demetrio Maltese Notaio alla residenza di Milano, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto di numero 6 pagine su numero 4 fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata conforme all'originale dal Notaio *Marco Farina* con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione *e-Sign* ove risulta la vigenza (*dal giorno 9 ottobre 2023 al giorno 9 ottobre 2026*) del certificato di detta firma digitale di detto Notaio, rilasciato dal *Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019*.



ALLEGATO " B " AL REP.N. 2548/1315

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Bergamo

Dichiarazione protocollo n. BG0287668 del 29/11/2012

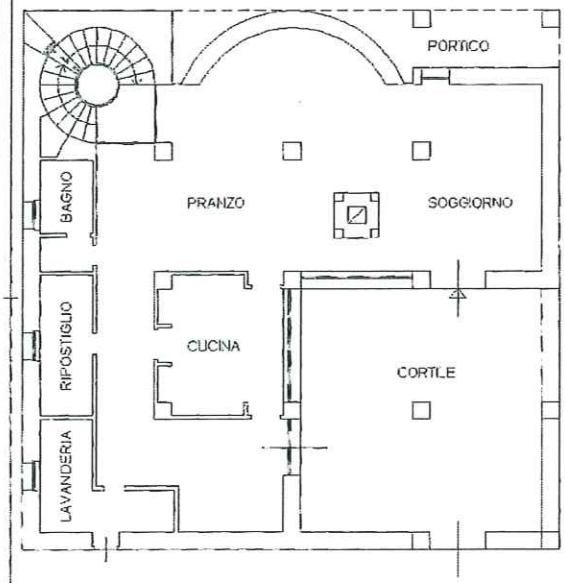
Planimetria di u.i.u. in Comune di Zanica

Via Padergnone civ. 57

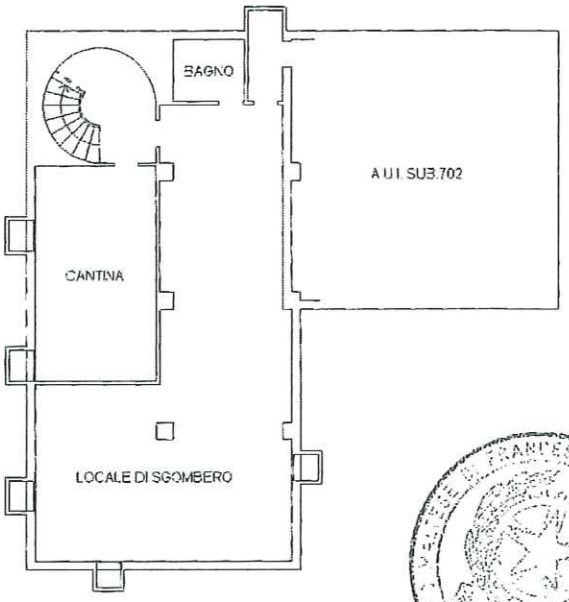
Identificativi Catastali:	Compilata da:
Sezione:	Salerno Paola
Foglio: 1	Iscritto all'albo: Geometri
Particella: 8374	
Subalterno: 701	Prov. Bergamo N. 02578

Scheda n. 1 Scala 1:200

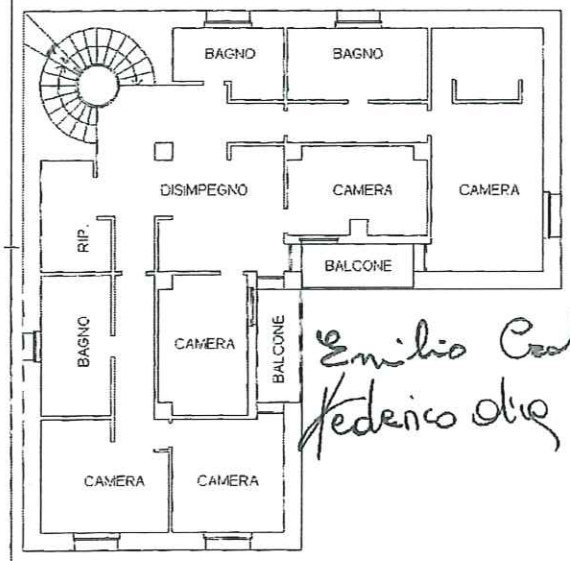
PIANO TERRA H=270



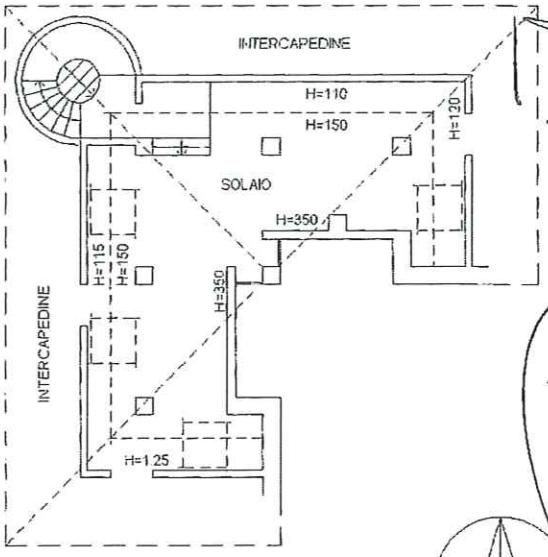
PIANO PRIMO SOTTOSTRADA H=240



PIANO PRIMO H=270

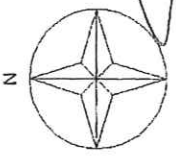


PIANO SECONDO



Emilio Carlo Salerno
Federico Oliva





Catasto dei Fabbricati - Situazione al 22/07/2025 - Comune di ZANICA(M147) - < Foglio 1 - Particella 8374 - Subalterno 701 >
VIA PADERGNONE n. 57 Piano T-1 - 2-S1

Ultima planimetria in atti

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Bergamo

Dichiarazione protocollo n. BG0287668 del 29/11/2012

Planimetria di u.i.u. in Comune di Zanica

Via Padergnone civ. 57

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 1
Particella: 8374
Subalterno: 702

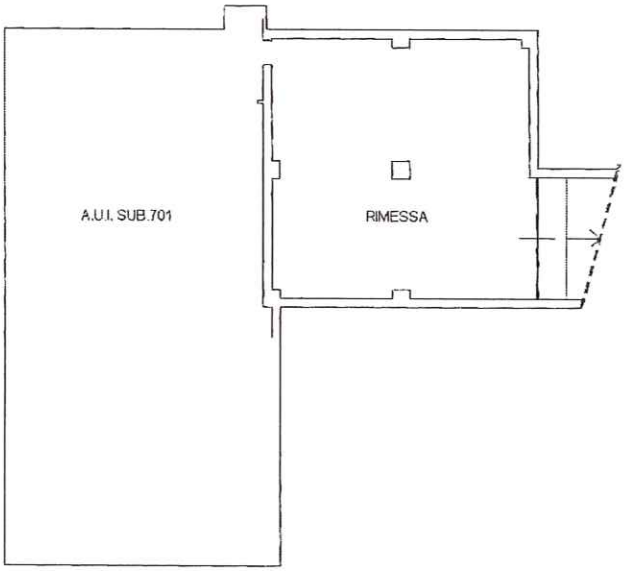
Compilata da:
Salerno Paola

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Bergamo N. 02578

Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANO PRIMO SOTTOSTRADA H=240



Emilio Crotti
Federico Dug

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 22/07/2025 - Comune di ZANICA(M147) - < Foglio 1 - Particella 8374 - Subalterno 702 >
VIA PADERGNONE n. 57 Piano S1

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Bergamo

Dichiarazione protocollo n. BG0287668 del 29/11/2012

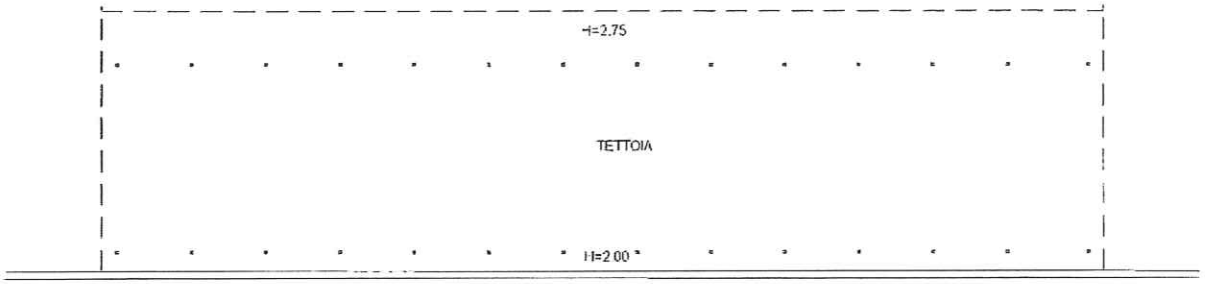
Planimetria di u.i.u. in Comune di Zanica

Via Padergnone civ. 57

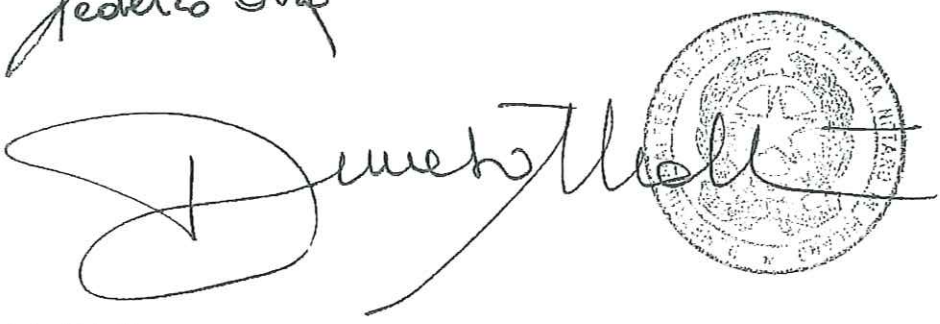
Identificativi Catastali:	Compilata da:
Sezione:	Salerno Paola
Foglio: 1	Iscritto all'albo: Geometri
Particella: 8374	
Subalterno: 703	Prov. Bergamo N. 02578

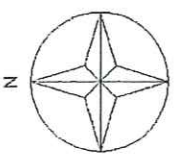
Scheda n. 1 Scala 1: 200

PIANO TERRA



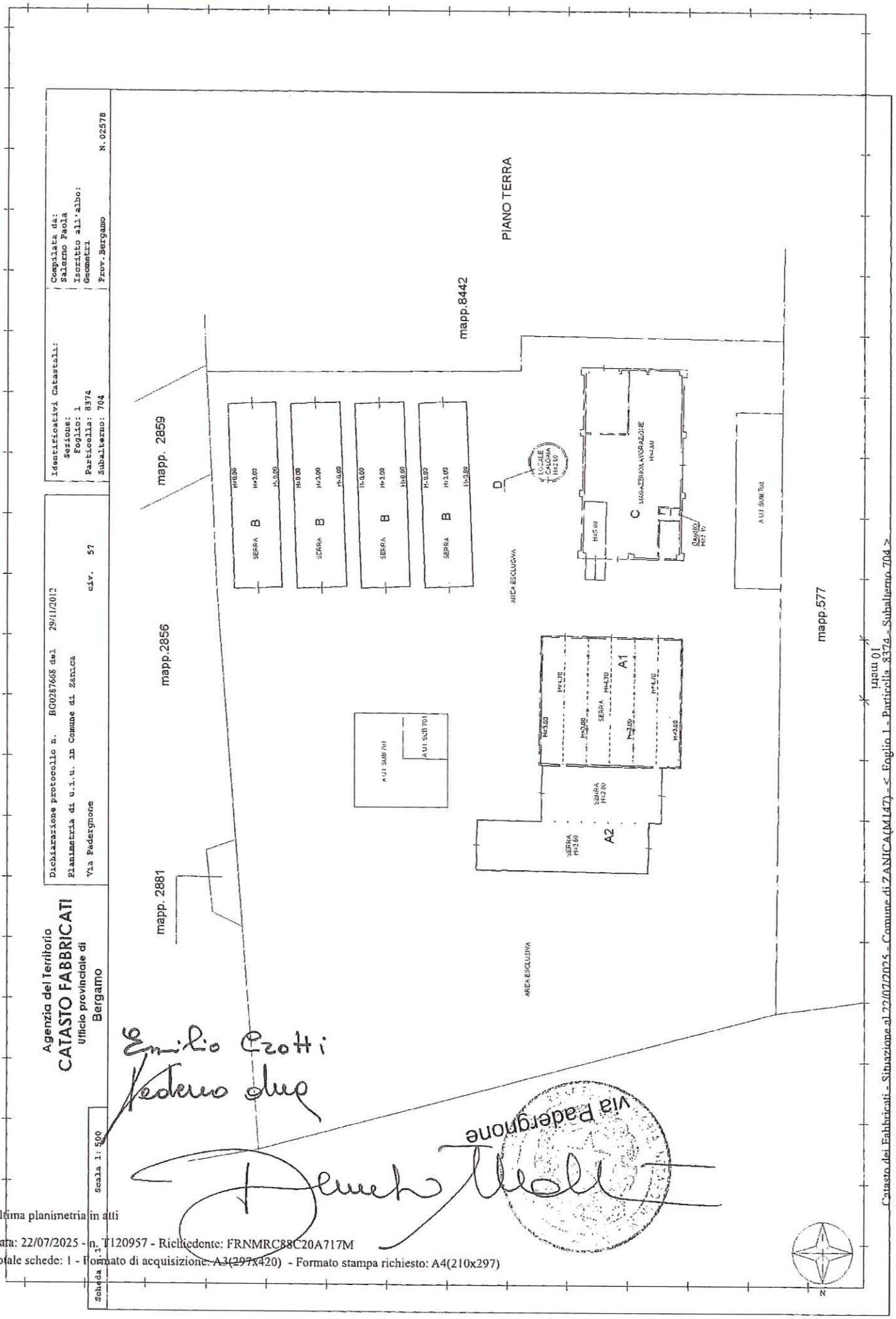
Emilio Cocchi
Federico Arrigoni





Catasto dei Fabbricati - Situazione al 22/07/2025 - Comune di ZANICA(M147) - < Foglio 1 - Particella 8374 - Subalterno 703 >
VIA PADERGNONE n. 57 Piano T

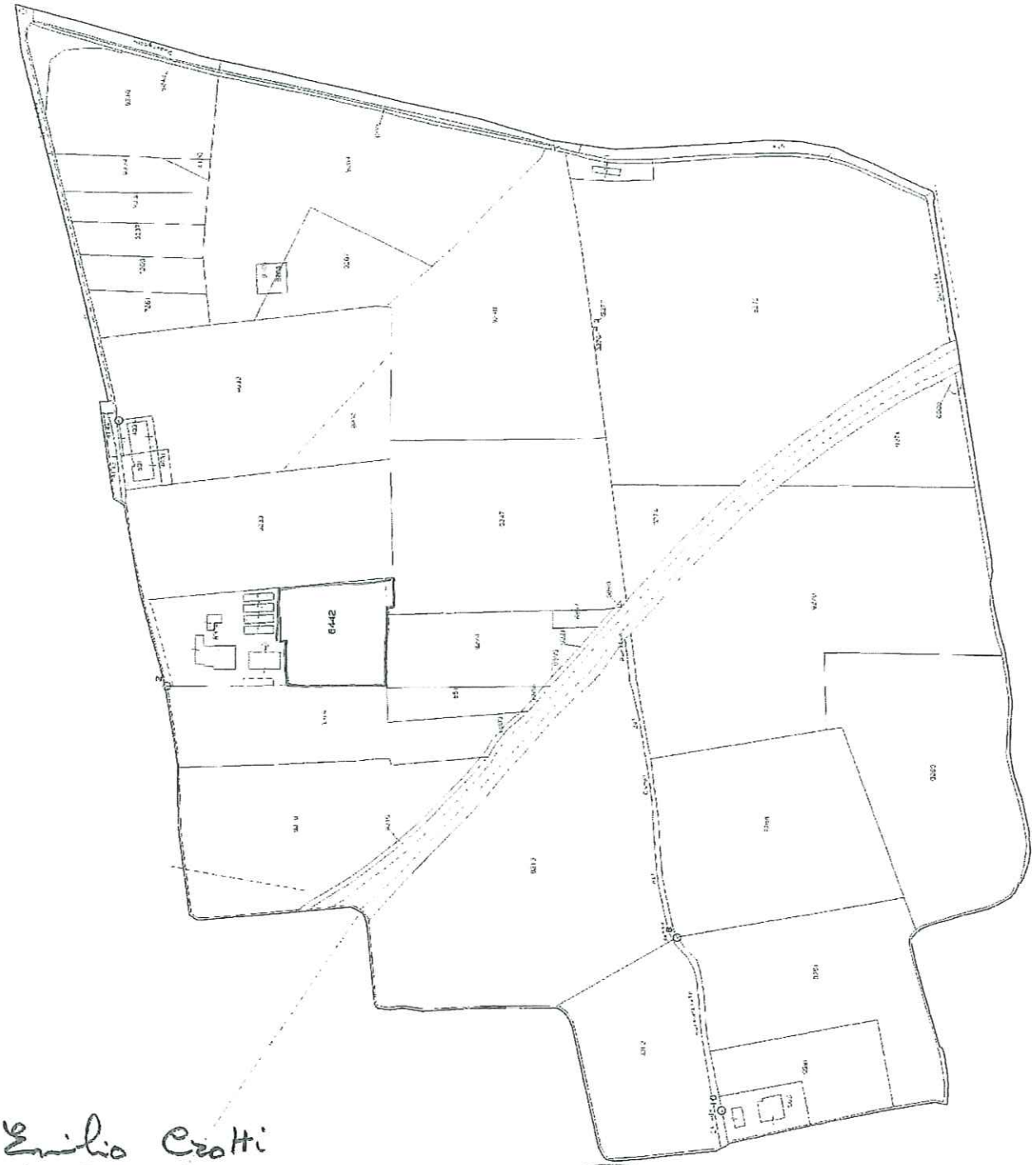
Ultima planimetria in atti



Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 22/07/2025 - Comune di ZANICA(M147) - < Foglio 1 - Particella 8374 - Subalterno 704 >
VIA PADERGNONE n. 57 Piano T

ALLEGATO " C " AL REP.N. 2.548/1.315



Emilio Crotti

Federico Oliva

Copia conforme all'originale, è composta di numero ventuno pagine.
È firmata digitalmente come per Legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005, dal Notaio Demetrio Maltese di Milano.

Firmato digitalmente da
DEMETRIO MALTESE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154

<u>Allegato D</u>

Relazioni Notarili Aree Comelli (ID 4)

FMNotai
/ Marco Farina
/ Demetrio Maltese
Via Fratelli Ruffini, 10
20123 Milano
Tel. 02 40130350
fmnotai.it

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto dottor Demetrio Maltese, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, esaminati i documenti e consultati i registri dell'Agenzia delle Entrate di **Bergamo**, Ufficio Provinciale, Territorio (*a tutto il giorno **15 aprile 2026***),

d i c h i a r a

(a) che gli immobili di cui all'elenco allegato *sub* **"A"** (*gli **"Immobili"***) risultano essere di proprietà della società:
- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it, costituita ai sensi dell'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata (*di seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione"*), avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b)-bis, e dell'art. 7.2 della Legge sulla Cartolarizzazione, mediante la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetti i medesimi beni;

(b) che gli Immobili non risultano gravati da iscrizioni e/o da trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quanto segue:
- ***trascrizione*** eseguita in data 18 giugno 2008 ai numeri 39604/23001, relativa a preliminare di compravendita, sottoposto a condizione sospensiva gravante, tra gli altri, i mappali originanti il mappale 9236 del foglio 1 del Catasto Terreni, trascrizione non seguita da alcuna trascrizione relativa all'eventuale contratto definitivo ovvero alla sentenza ex art. 2932 c.c.;

(c) che, dall'esame della storia ventennale, risulta la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'articolo 2650 del codice civile, fatto salvo quanto infra specificato.

Nota Bene = si precisa che la presente relazione è stata effettuata **esclusivamente** sulla base delle risultanze dei registri informatici dell'Agenzia delle Entrate, peraltro risalendo alla provenienza anteriore al ventennio di possesso degli Immobili.

Avvertenze =
(i) la consistenza dell'Ente Urbano al mappale 4034 del foglio 1 è superiore alla consistenza dell'originario mappale 4034 del foglio 9;
(ii) l'accettazione di eredità trascritta a Bergamo in data 31 luglio 2003 ai numeri 40901/25168 (*infra indicata*) risulta effettuata solamente dalla signora *COMELLI ELENA*.

QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA AL VENTENNIO

Antecedentemente al ventennio, gli Immobili erano di proprietà della signora *BLINI ELSA*, nata a Treviglio (*Bergamo*) il giorno 4 marzo 1918, in forza di **sentenza traslativa** emessa dal Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre 1994 al numero 5959/94 di repertorio (*trascritta a Bergamo in data 12 maggio 1999 ai numeri 18447/13723*).

PASSAGGI SUCCESSIVI

● in forza di **successione legittima** in morte della signora *Blini Elsa*, deceduta in data 21 gennaio 2003 (*denuncia di successione legittima registra a Bergamo in data 7 gennaio 2004 al numero 15/2004 e ivi trascritta in data 23 agosto 2004 ai numeri 45915/31045; atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario in data 15 luglio 2003 a rogito Notaio Maurizio Luraghi di Bergamo al numero 61.089 di repertorio - trascritta a Bergamo in data 31 luglio 2003 ai numeri 40901/25168 - accetta solamente la signora Comelli Elena*), il diritto di piena ed esclusiva proprietà sugli Immobili è stato trasferito alle signore *COMELLI ALDA*, nata a Bergamo il giorno 18 gennaio 1943, codice fiscale CML LDA 43A58 A794H (*per la quota indivisa di **1/2***), e *COMELLI ELENA*, nata a Bergamo il giorno 8 marzo 1948, codice fiscale CML LNE 48C48 A794G (*per la quota indivisa di **1/2***);

● in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Demetrio Maltese di Milano in data 8 aprile 2026 rep. n. 3341/1852, in corso di formalità perchè nei termini, la signora COMELLI Alda, nata a Bergamo il 18 gennaio 1943, codice fiscale CML LDA 43A58 A794H, ha venduto, unitamente ad altri beni, alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." la quota pari ad 1/2 (un mezzo) degli immobili di cui all'elenco allegato sub "A";

● in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Demetrio Maltese di Milano in data 8 aprile 2026 rep. n. 3343/1853, in corso di formalità perchè nei termini, la signora COMELLI Elena, nata a Bergamo il giorno 8 marzo 1948, codice fiscale CML LNE 48C48 A794G, ha venduto, unitamente ad altri beni, alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." la quota pari ad 1/2 (un mezzo) degli immobili di cui all'elenco allegato sub "A";.

Milano, via Fratelli Ruffini n. 10, 16 (sedici) aprile 2026 (duemilaventisei).

Allegato "A"

In Comune di Zanica

- appezzamenti di terreno e fabbricato, così distinti:
CATASTO DEI TERRENI - Foglio 1:
mapp. 4144 - superficie 271 m² - Reddito Dominicale Euro 0,35 - Reddito Agrario Euro 0,04;
mapp. 4032 - superficie 33.117 m² - Reddito Dominicale Euro 196,69 - Reddito Agrario Euro 265,10;
mapp. 9236 - superficie 5.675 m² - Reddito Dominicale Euro 35,17 - Reddito Agrario Euro 43,96;
CATASTO DEI TERRENI - Foglio 1 - Partita 1
mapp. 4034 - superficie 1.240 m² - *ente urbano*;
CATASTO DEI FABBRICATI - Foglio 1:
mapp. 4034 sub. 2 - Cascina Cucco - p. T-1 - cat. A/4 - Cl. 2 - vani 15,5 - superficie catastale mq. 406 - superficie totale escluse aree scoperte mq. 397 - rendita euro 648,41;
mapp. 4034 sub. 3 - Cascina Cucco - p. T-1 - cat. C/2 - Cl. 1 - superficie totale mq. 675 - superficie catastale mq. 899 - rendita euro 1.324,71;
mapp. 4034 sub. 1 - Cascina Cucco - p. T - *bene comune non censibile*.

FMNotai
/ Marco Farina
/ Demetrio Maltese
Via Fratelli Ruffini, 10
20123 Milano
Tel. 02 40130350
fmnotai.it

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto dottor Demetrio Maltese, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, esaminati i documenti e consultati i registri dell'Agenzia delle Entrate di **Bergamo**, Ufficio Provinciale, Territorio (*a tutto il giorno **15 aprile 2026***),

d i c h i a r a

(a) che gli immobili di cui all'elenco allegato *sub* **"A"** (*gli **"Immobili"***) risultano essere di proprietà della società:
- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it, costituita ai sensi dell'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione"), avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b)-bis, e dell'art. 7.2 della Legge sulla Cartolarizzazione, mediante la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetti i medesimi beni;

(b) che gli Immobili non risultano gravati da iscrizioni e/o da trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quanto segue:
- ***trascrizione*** eseguita in data 18 giugno 2008 ai numeri 39604/23001, relativa a preliminare di compravendita sottoposto a condizione sospensiva gravante, tra gli altri, i mappali 593, 1869, 1868 del foglio 9, originanti gli Immobili;
- ***trascrizione*** eseguita in data 8 ottobre 2015 ai numeri 39534/27429, relativa a iscrizione di onere reale ai sensi dell'articolo 253 del D. Lgs. 152/2006, gravante i mappali 8388 e 8392 del foglio 9, originanti gli Immobili; annotata in data 18 novembre 2015 ai numeri 46017/6503, per proposizione di ricorso al Tribunale; annotata in data 23 dicembre 2015 ai numeri 52741/7516, per decreto definitivo del Tribunale;

(c) che, dall'esame della storia ventennale, risulta la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'articolo 2650 del codice civile, fatto salvo quanto infra specificato.

Nota Bene = si precisa che la presente relazione è stata effettuata **esclusivamente** sulla base delle risultanze dei registri informatici dell'Agenzia delle Entrate, peraltro risalendo alla provenienza anteriore al ventennio di possesso degli Immobili.

FMNotai
/ Marco Farina
/ Demetrio Maltese
Via Fratelli Ruffini, 10
20123 Milano
Tel. 02 40130350
fmnotai.it

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto dottor Demetrio Maltese, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, esaminati i documenti e consultati i registri dell'Agenzia delle Entrate di **Bergamo**, Ufficio Provinciale, Territorio (*a tutto il giorno **15 aprile 2026***),

d i c h i a r a

(a) che l'immobile di cui all'elenco allegato *sub* **"A"** (*l'**"Immobile"***) risulta essere di proprietà della società:
- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it, costituita ai sensi dell'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione"), avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b)-bis, e dell'art. 7.2 della Legge sulla Cartolarizzazione, mediante la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetti i medesimi beni;

(b) che l'Immobile non risulta gravato da iscrizioni e/o da trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quanto segue:
- ***trascrizione*** eseguita in data 18 giugno 2008 ai numeri 39604/23001, relativa a preliminare di compravendita sottoposto a condizione sospensiva gravante, tra gli altri, i mappali 593, 1869 e 1868 del foglio 9, originanti l'Immobile;
- ***trascrizione*** eseguita in data 8 ottobre 2015 ai numeri 39534/27429, relativa a iscrizione di onere reale ai sensi dell'articolo 253 del D. Lgs. 152/2006, gravante i mappali 8388 e 8392 del foglio 9, originanti l'Immobile; annotata in data 18 novembre 2015 ai numeri 46017/6503, per proposizione di ricorso al Tribunale; annotata in data 23 dicembre 2015 ai numeri 52741/7516, per decreto definitivo del Tribunale;

(c) che, dall'esame della storia ventennale, risulta la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'articolo 2650 del codice civile, fatto salvo quanto infra specificato.

***Nota Bene* =** si precisa che la presente relazione è stata effettuata **esclusivamente** sulla base delle risultanze dei registri informatici

dell'Agenzia delle Entrate, peraltro risalendo alla provenienza anteriore al ventennio di possesso dell'Immobile.

Avvertenze =
l'accettazione di eredità trascritta a Bergamo in data 31 luglio 2003 ai numeri 40901/25168 (*infra indicata*) risulta effettuata solamente dalla signora *COMELLI ELENA*.

QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA AL VENTENNIO

Antecedentemente al ventennio, l'Immobile era di proprietà della signora *BLINI ELSA*, nata a Treviglio (*Bergamo*) il giorno 4 marzo 1918, in forza di **sentenza traslativa** emessa dal Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre 1994 al numero 5959/94 di repertorio (*trascritta a Bergamo in data 12 maggio 1999 ai numeri 18447/13723*).

PASSAGGI SUCCESSIVI

• in forza di **successione legittima** in morte della signora *Blini Elsa*, deceduta in data 21 gennaio 2003 (*denuncia di successione legittima registra a Bergamo in data 7 gennaio 2004 al numero 15/2004 e ivi trascritta in data 23 agosto 2004 ai numeri 45915/31045; atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario in data 15 luglio 2003 a rogito Notaio Maurizio Luraghi di Bergamo al numero 61.089 di repertorio - trascritta a Bergamo in data 31 luglio 2003 ai numeri 40901/25168 - accetta solamente la signora Comelli Elena*) il diritto di piena ed esclusiva proprietà sull'Immobile è stato trasferito, alle signore *COMELLI ALDA*, nata a Bergamo il giorno 18 gennaio 1943, codice fiscale CML LDA 43A58 A794H (*per la quota indivisa di **1/2***), e *COMELLI ELENA*, nata a Bergamo il giorno 8 marzo 1948, codice fiscale CMLLNE48C48A794G (*per la quota indivisa di **1/2***);

- in forza di atto di **compravendita** a rogito Notaio Demetrio Maltese di Milano in data 8 aprile 2026 rep. n. 3341/1852, in corso di formalità perchè nei termini, la signora COMELLI Alda, nata a Bergamo il 18 gennaio 1943, codice fiscale CML LDA 43A58 A794H, ha venduto, unitamente ad altri beni, alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." la quota pari ad 1/2 (un mezzo) degli immobili di cui all'elenco allegato sub "A";

- in forza di atto di **compravendita** a rogito Notaio Demetrio Maltese di Milano in data 8 aprile 2026 rep. n. 3343/1853, in corso di formalità perchè nei termini, la signora COMELLI Elena, nata a Bergamo il giorno 8 marzo 1948, codice fiscale CML LNE 48C48 A794G, ha venduto, unitamente ad altri beni, alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." la quota pari ad 1/2 (un mezzo) degli immobili di cui all'elenco allegato sub "A".

Milano, via Fratelli Ruffini n. 10, 16 (sedici) aprile 2026 (duemilaventisei).

Allegato "A"

In Comune di Zanica

- appezzamento di terreno, così distinto:
CATASTO DEI TERRENI - Foglio 1
mapp. 9266 - superficie 337 m².

Avvertenze =
(i) la consistenza del vigente mappale 2964 del foglio 1 risulta eccedente la complessiva consistenza dei mappali originanti l'immobile stesso;
(ii) l'accettazione di eredità trascritta a Bergamo in data 31 luglio 2003 ai numeri 40901/25168 (*infra indicata*) risulta effettuata solamente dalla signora *COMELLI ELENA*.

QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA AL VENTENNIO

Antecedentemente al ventennio, gli Immobili erano di proprietà della signora *BLINI ELSA*, nata a Treviglio (*Bergamo*) il giorno 4 marzo 1918, in forza di sentenza traslativa emessa dal Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre 1994 al numero 5959/94 di repertorio (*trascritta a Bergamo in data 12 maggio 1999 ai numeri 18447/13723*).

PASSAGGI SUCCESSIVI

- in forza di **successione legittima** in morte della signora *Blini Elsa*, deceduta in data 21 gennaio 2003 (*denuncia di successione legittima registra a Bergamo in data 7 gennaio 2004 al numero 15/2004 e ivi trascritta in data 23 agosto 2004 ai numeri 45915/31045; atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario in data 15 luglio 2003 a rogito Notaio Maurizio Luraghi di Bergamo al numero 61.089 di repertorio - trascritta a Bergamo in data 31 luglio 2003 ai numeri 40901/25168 - accetta solamente la signora Comelli Elena*) il diritto di piena ed esclusiva proprietà sugli Immobili è stato trasferito alle signore *COMELLI ALDA*, nata a Bergamo il giorno 18 gennaio 1943, codice fiscale CML LDA 43A58 A794H (*per la quota indivisa di **1/2***), e *COMELLI ELENA*, nata a Bergamo il giorno 8 marzo 1948, codice fiscale CMLLNE48C48A794G (*per la quota indivisa di **1/2***);

- in forza di atto di **compravendita** a rogito Notaio Demetrio Maltese di Milano in data 8 aprile 2026 rep. n. 3341/1852, in corso di formalità perchè nei termini, la signora COMELLI Alda, nata a Bergamo il 18 gennaio 1943, codice fiscale CML LDA 43A58 A794H, ha venduto, unitamente ad altri beni, alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." la quota pari ad 1/2 (un mezzo) degli immobili di cui all'elenco allegato sub "A";

- in forza di atto di **compravendita** a rogito Notaio Demetrio Maltese di Milano in data 8 aprile 2026 rep. n. 3343/1853, in corso di formalità perchè nei termini, la signora COMELLI Elena, nata a Bergamo il giorno 8 marzo 1948, codice fiscale CML LNE 48C48 A794G, ha venduto, unitamente ad altri beni, alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." la quota pari ad 1/2 (un mezzo) degli immobili di cui all'elenco allegato sub "A";.

Milano, via Fratelli Ruffini n. 10, 16 (sedici) aprile 2026 (duemilaventisei).

Allegato "A"

In Comune di Zanica

- appezzamenti di terreno, così distinti:
CATASTO DEI TERRENI - Foglio 1:
mapp. 9264 - superficie 43.071 m² - Reddito Dominicale Euro 211,32 - Reddito Agrario Euro 333,66;
mapp. 9265 - superficie 548 m².

FMNotai
/ Marco Farina
/ Demetrio Maltese
Via Fratelli Ruffini, 10
20123 Milano
Tel. 02 40130350
fmnotai.it

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto dottor Demetrio Maltese, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, esaminati i documenti e consultati i registri dell'Agenzia delle Entrate di **Bergamo**, Ufficio Provinciale, Territorio (*a tutto il giorno **15 aprile 2026***),

d i c h i a r a

(a) che l'immobile di cui all'elenco allegato *sub* **"A"** (*l'**"Immobile"***) risulta essere di proprietà della società:
- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it, costituita ai sensi dell'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione"), avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b)-bis, e dell'art. 7.2 della Legge sulla Cartolarizzazione, mediante la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetti i medesimi beni;

(b) che l'Immobile non risulta gravato da iscrizioni e/o da trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quanto segue:
- ***trascrizione*** eseguita in data 18 giugno 2008 ai numeri 39604/23001, relativa a preliminare di compravendita sottoposto a condizione sospensiva gravante, tra gli altri, i mappali 593, 1869, 1868 del foglio 9, originanti l'Immobile, trascrizione non seguita da alcuna trascrizione relativa all'eventuale contratto definitivo ovvero alla sentenza ex art. 2932 c.c.;
- ***trascrizione*** eseguita in data 8 ottobre 2015 ai numeri 39534/27429, relativa a iscrizione di onere reale ai sensi dell'articolo 253 del D. Lgs. 152/2006, gravante i mappali 8388 e 8392 del foglio 9, originanti l'Immobile; annotata in data 18 novembre 2015 ai numeri 46017/6503, per proposizione di ricorso al Tribunale; annotata in data 23 dicembre 2015 ai numeri 52741/7516, per decreto definitivo del Tribunale;

(c) che, dall'esame della storia ventennale, risulta la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'articolo 2650 del codice civile, fatto salvo quanto infra specificato.

Nota Bene = si precisa che la presente relazione è stata effettuata

esclusivamente sulla base delle risultanze dei registri informatici dell'Agenzia delle Entrate, peraltro risalendo alla provenienza anteriore al ventennio di possesso dell'Immobile.

***Avvertenze* =**
(i) la consistenza del vigente mappale 2967 del foglio 1 risulta eccedente la complessiva consistenza dei mappali originanti l'immobile stesso (ex: foglio 9/mappale 8388 -già 9/1868-; 9/8390 -già 9/1869-; 9/8392 -già 9/593-);
(ii) l'accettazione di eredità trascritta a Bergamo in data 31 luglio 2003 ai numeri 40901/25168 (*infra indicata*) risulta effettuata solamente dalla signora *COMELLI ELENA*.

QUADRO SINOTTICO DELLA PROVENIENZA AL VENTENNIO

Antecedentemente al ventennio l'Immobile era di proprietà della signora *BLINI ELSA*, nata a Treviglio (*Bergamo*) il giorno 4 marzo 1918, in forza di **sentenza traslativa** emessa dal Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre 1994 al numero 5959/94 di repertorio (*trascritta a Bergamo in data 12 maggio 1999 ai numeri 18447/13723*).

PASSAGGI SUCCESSIVI

- in forza di **successione legittima** in morte della signora *Blini Elsa*, deceduta in data 21 gennaio 2003 (*denuncia di successione legittima registra a Bergamo in data 7 gennaio 2004 al numero 15/2004 e ivi trascritta in data 23 agosto 2004 ai numeri 45915/31045; atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario in data 15 luglio 2003 a rogito Notaio Maurizio Luraghi di Bergamo al numero 61.089 di repertorio - trascritta a Bergamo in data 31 luglio 2003 ai numeri 40901/25168 - con cui accetta solamente la signora Comelli Elena*) il diritto di piena ed esclusiva proprietà sull'Immobile è stato trasferito alle signore *COMELLI ALDA*, nata a Bergamo il giorno 18 gennaio 1943, codice fiscale CML LDA 43A58 A794H (*per la quota indivisa di **1/2***), e *COMELLI ELENA*, nata a Bergamo il giorno 8 marzo 1948, codice fiscale CMLLNE48C48A794G (*per la quota indivisa di **1/2***);

- in forza di atto di **compravendita** a rogito Notaio Demetrio Maltese di Milano in data 8 aprile 2026 rep. n. 3341/1852, in corso di formalità perchè nei termini, la signora COMELLI Alda, nata a Bergamo il 18 gennaio 1943, codice fiscale CML LDA 43A58 A794H, ha venduto, unitamente ad altri beni, alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." la quota pari ad 1/2 (un mezzo) degli immobili di cui all'elenco allegato sub "A";

- in forza di atto di **compravendita** a rogito Notaio Demetrio Maltese di Milano in data 8 aprile 2026 rep. n. 3343/1853, in corso di formalità perchè nei termini, la signora COMELLI Elena, nata a Bergamo il giorno 8 marzo

1948, codice fiscale CML LNE 48C48 A794G, ha venduto, unitamente ad altri beni, alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." la quota pari ad 1/2 (un mezzo) degli immobili di cui all'elenco allegato sub "A".

Milano, via Fratelli Ruffini n. 10, 16 (sedici) aprile 2026 (duemilaventisei).

Allegato "A"

In Comune di Zanica

- appezzamento di terreno, così distinto:
CATASTO DEI TERRENI - Foglio 1
mapp. 9267 - superficie 10.180 m² - Reddito Dominicale Euro 49,95 - Reddito Agrario Euro 78,86.

Allegato E

Certificazione Notarile Contratto Preliminare di Compravendita Aree Maggioni (ID 6)

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
TUCCI TURCONI
Dott. Avv. Marco Tucci Notaio
Sede: via Angelo Maj n. 10, 24121 Bergamo
tel. 035/242815 - fax 035/19968400
Ufficio secondario: via Nino Zucchelli n.2, 24023 Clusone (BG)
tel. 0346/27077 - fax 0346/26228
email: atti@notaitucciturconi.it
clusone@notaitucciturconi.it - societario@notaitucciturconi.it

Io sottoscritto dottor Marco Tucci, notaio residente in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

c e r t i f i c o

che con atto da me notaio ricevuto in data 30 aprile 2026, n. 40461/33249 di repertorio/raccolta, nei termini per la registrazione e trascrizione,
la società **"MAGGIONI S.A.S. DI MAGGIONI ARCH. GIORGIO & C."**, con sede in Seriate (BG), via Paderno n. 25/N, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione 02139190165, REA n. BG-265553,

ha promesso di vendere

alla società **"REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L."**, con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele II nn. 24/28, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione 13836760960, REA n. MI-2746442,

in **Comune di ZANICA (BG)**

la piena proprietà dell'area con accesso da via Industria, estesa metri quadrati 4.387 (quattromilatrecentottantasette) in misura catastale e per quanto in effetti ivi si trova, censita come segue:

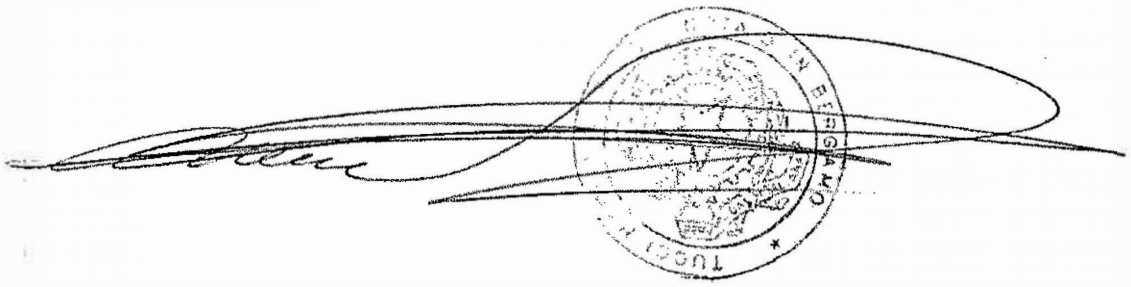
in **Comune di ZANICA (BG)**

Catasto Terreni

foglio 1 (logico e di mappa), **mappale 7261**, sem irr arb, cl. 2, are 43.87, rd. euro 26,06, ra. euro 35,12;
confini (in senso orario a partire da nord, quali desunti da mappa di Catasto Terreni, salvo migliori, più attuali e come meglio in fatto): via Industria, mappali 7260, 9264 e 4032.
La vendita verrà effettuata al prezzo stabilito e accettato definitivamente tra le parti in complessivi OMISSIS.
OMISSIS

OMISSIS

Bergamo, 4 maggio 2026.



Allegato F

Contratto Preliminare di Compravendita Aree Ferri (ID 7)

DOTT. MARCO FARINA
NOTAIO

Repertorio N. 2.448 Raccolta N. 1.684

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno tredici del mese di febbraio, in Milano, nel mio studio in via Fratelli Ruffini n. 10.
Innanzi a me Marco Farina Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, sono comparsi:
a) quale "parte promittente venditrice":
- FERRI Roberto Angelo (in alcuni atti indicato con il solo nome di "Roberto"), nato a Seriate (BG) il 17 aprile 1963, residente a Grassobbio (BG), via Azzano San Paolo n. 20, codice fiscale FRR RRT 63D17 I628N, cittadino italiano;
- NICOLI Monica, nata a Trescore Balneario (BG) il 4 febbraio 1963, residente a Grassobbio (BG), via Azzano San Paolo n. 20, codice fiscale NCL MNC 63B44 L388G, cittadina italiana;
b) quale "parte promissaria acquirente":
COLOMBO Chiara, nata a Milano il 14 luglio 2001, domiciliata per l'incarico presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale ed in rappresentanza della società:
- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it,
al presente atto legittimata in forza di procura speciale a mio rogito in data 11 febbraio 2026, rep. n. 2440 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono che:

- con atto di compravendita per Notaio Adriano Sella di Bergamo in data 21 giugno 1982 rep. n. 20817, registrato a Bergamo in data 12 luglio 1982 al n. 5021, Serie 1 e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 21 luglio 1982 ai nn. 17497/14704, il signor FACCHETTI Francesco acquistò, in diversa consistenza, in Comune di Zanica, la piena proprietà del terreno oggetto del presente atto e meglio infra descritto;
- in data 25 agosto 2003 morì in Grassobbio il signor FACCHETTI Francesco, nato ad Orio al Serio (BG) il 13 settembre 1930, senza lasciare disposizioni di ultima volontà e pertanto gli successero per legge i signori:
* FACCHETTI Giovanni, nato ad Orio al Serio (BG) il giorno 18 luglio 1932, codice fiscale FCC GNN 32L18 G108N per la quota

Registrato a MILANO DP II
il 20/02/2026
al n. 15819
serie 1T
€ 866,00

Trascritto a BERGAMO
il 20/02/2026
ai nn. 8644/6214
€ 235,00

di indivisa pari a 10/40 (dieci quarantesimi);
* FACCHETTI Maria, nata a Orio al Serio (BG) il giorno 23 aprile 1934, codice fiscale FCC MRA 34D63 G108S per la quota indivisa pari a 10/40 (dieci quarantesimi);
* FACCHETTI Valter, nato a Grassobbio (BG) il giorno 19 luglio 1958, codice fiscale FCC VTR 58L19 E148Q per la quota indivisa pari a 5/40 (cinque quarantesimi);
* FACCHETTI Maurizio, nato a Seriate (BG) il giorno 18 ottobre 1959, codice fiscale FCC MRZ 59R18 I628D per la quota indivisa pari a 5/40 (cinque quarantesimi);
* FERRI Esterina, nato a Grassobbio (BG) il giorno 20 novembre 1955, codice fiscale FRR SRN 55S60 E148L per la quota indivisa pari ai 2/40 (due quarantesimi);
* FERRI Luigi, nato a Grassobbio (BG) il giorno 15 gennaio 1957, codice fiscale FRR LGU 57A15 E148Q per la quota indivisa pari a 2/40 (due quarantesimi);
* FERRI Antonia, nata a Grassobbio (BG) il giorno 22 novembre 1958, codice fiscale FRR NTN 58S62 E148T per la quota indivisa pari ai 2/40 (due quarantesimi);
* FERRI Roberto (o Roberto Angelo), nato a Seriate (BG) il giorno 17 aprile 1963, codice fiscale FRR RRT 63D17 I628N per la quota indivisa ai 2/40 (due quarantesimi);
* FERRI Angelo, nato a Seriate (BG) il giorno 23 luglio 1967, codice fiscale FRR NGL 67L23 I628A per la quota indivisa pari ai 2/40 (due quarantesimi),
giusta denuncia di successione registrata all'Ufficio del Registro di Bergamo in data 24 febbraio 2004 al n. 293, volume 2004 e trascritta nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 27 agosto 2004 ai nn. 46651/31710;
- con atto di divisione a rogito Notaio Rodolfo Foglieni di Bergamo rep. n. 23342/11368 in data 19 aprile 2005, registrato a Bergamo 2 in data 18 maggio 2005 al n. 5357, Serie 1T e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 19 maggio 2005 ai numeri 27574/18010, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sul terreno in oggetto (ex particella 3347) è stato conseguito dai signori FERRI Esterina, nata a Grassobbio (BG) il giorno 20 novembre 1955, codice fiscale FRR SRN 55S60 E148L; FERRI Luigi, nato a Grassobbio (BG) il giorno 15 gennaio 1957, codice fiscale FRR LGU 57A15 E148Q; FERRI Antonia, nata a Grassobbio (BG) il giorno 22 novembre 1958, codice fiscale FRR NTN 58S62 E148T; FERRI Roberto (o Roberto Angelo), nato a Seriate (BG) il giorno 17 aprile 1963, codice fiscale FRR RRT 63D17 I628N e FERRI Angelo, nato a Seriate (BG) il giorno 23 luglio 1967, codice fiscale FRR NGL 67L23 I628A, per la quota indivisa di 1/5 (un quinto) ciascuno;
- con atto di compravendita a rogito Notaio Giuliana Vacirca di Zanica rep. n. 2542/2003 in data 23 ottobre 2023, registrato a Bergamo il 26 ottobre 2023 al n. 46116, Serie 1T e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 27 ot-

tobre 2023 ai numeri 59363/40623, la quota indivisa di 4/5 (quattro quinti) del diritto di piena ed esclusiva proprietà sull'immobile in oggetto è stata trasferita dai signori FERRI Esterina, FERRI Luigi, FERRI Antonia e FERRI Angelo al signor FERRI Roberto (o Roberto Angelo), coniugato in comunione legale dei beni con la signora NICOLI Monica;

- che a seguito di quanto sopra il bene in oggetto risulta oggi così intestato per il diritto di proprietà:

* ai coniugi signori FERRI Roberto Angelo e NICOLI Monica la quota indivisa pari a 8/10 (otto decimi) in comunione legale dei beni;

* al signor FERRI Roberto Angelo la quota pari a 2/10 (due decimi) quale bene personale;

- il terreno oggetto del presente atto e meglio infra descritto rientra nel c.d. "Ambito di Trasformazione ADT1" del piano di governo del territorio adottato dal Comune di Zanica con deliberazione n. 34 del 20 dicembre 2023 (in seguito, "ADT1");

- con deliberazione della Giunta Comunale di Zanica n. 59 del 28 maggio 2024 è stato approvato e successivamente sottoscritto in data 7 giugno 2024 (prot. 10658) un protocollo d'intesa disciplinante l'avvio di un procedimento preordinato all'elaborazione e definizione di un accordo di programma, inclusivo di piano attuativo convenzionato con il Comune di Zanica, la Provincia di Bergamo e altre autorità pubbliche interessate, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo urbanistico delle aree ricomprese nell'ADT1 (in seguito, "Accordo di Programma");

- salvo proroghe concordate tra le parti interessate, l'approvazione, adozione definitiva e sottoscrizione dell'Accordo di Programma è prevista entro il 31 dicembre 2026.

Tanto premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra costituite - ciascuna per sè, eredi e/o aventi causa - convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1) Consenso

I signori FERRI Roberto Angelo e NICOLI Monica, ciascuno per i propri diritti come meglio specificato in premessa e congiuntamente per l'intero, promettono di vendere e trasferire alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." che, come sopra rappresentata, promette di acquistare la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile di seguito descritto.

Articolo 2) Descrizione, dati catastali e confini

In Comune di Zanica (BG), con accesso da via Padergnone:

- appezzamento di terreno edificabile di estensione complessiva pari a metri quadrati 4.158 (quattromilacentocinquantotto), distinto nel Catasto Terreni del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 7260, prato irrig cl. 1, mq. 4.158 Ha 00.41.58 (Ettari zero Are quarantuno Centiare cinquantotto),

Reddito Dominicale Euro 24,70, Reddito Agrario Euro 30,06, giusto riordino fondiario del 22 dicembre 2020 Pratica n. BG0117522 da rilievo aerofotogrammetrico in forza del quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1, nonché tabella di variazione dell'11 luglio 2025 Pratica n. BG0383410 in atti dal 23 novembre 2025, trasmissione dati Agea ai sensi del DL 3 ottobre 2006 N. 262 (n. 383410.1/2025),

di seguito, l'"Immobile".

Confini da nord in senso orario: particella 7261, via Industria, particella 9237, particella 9264. Salvo errore e come meglio in fatto.

A migliore identificazione di quanto in oggetto si allega, sotto la lettera **"B"**, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, l'estratto di mappa raffigurante, in contorno rosso, l'Immobile.

Articolo 3) Provenienza del bene

L'Immobile è pervenuto alla parte promittente venditrice in forza dei titoli di provenienza citati in premessa e qui richiamati.

Articolo 4) Dichiarazioni urbanistiche

La parte promittente venditrice si obbliga a produrre idoneo certificato di destinazione urbanistica, ai fini dell'allegazione al contratto definitivo di compravendita.

Articolo 5) Stato civile

Ai sensi della Legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 2659 c.c., i signori FERRI Roberto Angelo e NICOLI Monica dichiarano di essere fra loro coniugati in regime di comunione legale, precisando che la quota pari ai 2/10 (due decimi) di proprietà di FERRI Roberto Angelo è bene personale, escluso da detta comunione, ai sensi dell'art. 179, lett. b), c.c. in quanto pervenuto in forza di successione, come meglio specificato in premessa.

Articolo 6) Patti e dichiarazioni contrattuali

L'Immobile viene promesso in vendita a corpo e non a misura, con le garanzie di legge, come visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva inerente, rinviandosi sin d'ora al sopra citato atto di compravendita per patti, vincoli e limitazioni ivi riportati e richiamati.

Le parti si danno sin da ora reciprocamente atto di quanto indicato nell'atto di compravendita a rogito Notaio Giuliana Vacirca di Zanica rep. n. 2542/2003 in data 23 ottobre 2023, registrato a Bergamo il 26 ottobre 2023 al n. 46116, Serie 1T e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 27 ottobre 2023 ai numeri 59363/40623, citato in premessa, nel quale sono stati richiamati i patti contenuti nell'atto di divisione in data 19 aprile 2005 a rogito Notaio Rodolfo Foglieni di Bergamo rep. n. 23342/11368, registrato a Bergamo 2 in data 18 maggio 2005 al n. 5357, Serie 1T e trascritto nei

Registri Immobiliari di Bergamo in data 19 maggio 2005 ai numeri 27574/18010, sempre citato in premessa e precisamente riportano quanto segue:

"Posto che l'accesso da e per la via Pubblica, che corre in fregio all'intero lato nord del fondo diviso, continuerà ad avvenire come sino ad ora praticato, e prima che dai condividenti dal loro dante causa, attraverso il ponticello che sovrappassa - in corrispondenza della p.lla 7261 - il canale irriguo posto in immediata adiacenza di sud al sedime stradale, gli stessi convengono che, ai sensi degli artt. 1054 e 1062 c.c., a rispettivo favore e carico dei terreni ricevuti in rispettiva assegnazione, rimanga costituita corrispondente servitù perpetua di passo pedonale e carrale, solo passiva per il menzionato fondo p.lla 7261, solo attiva per quello individuato dalle p.lle 3348 e 7257, reciproca, attiva e passiva per gli altri due fondi (Nota: immobile in oggetto), da esercitarsi sulla striscia di terreno, della larghezza media di ml. 4 (quattro) raffigurata in giallo nella planimetria che, previa visione e sottoscrizione loro e di me Notaio, qui allego sotto la lettera "B".".

In considerazione della particolare natura giuridica della parte promissaria acquirente (società di cartolarizzazione costituita costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130), la parte promittente venditrice si impegna sin da ora a non richiedere l'assoggettamento della parte promissaria acquirente a procedure di insolvenza o concorsuali (direttamente o intervenendo in procedimenti promossi da altri o in ogni altro modo) fino a che non siano trascorsi due anni e un giorno dalla data in cui tutti i titoli emessi nel contesto della cartolarizzazione siano stati integralmente rimborsati o cancellati.

Con espressa esclusione dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo e fermo restando quanto previsto in accordi separati, tutti i pagamenti dovuti dalla parte promissaria acquirente in virtù dell'acquisto di cui al presente atto saranno a ricorso limitato sui fondi di volta in volta disponibili a tale scopo in base all'ordine di priorità dei pagamenti stabilito nell'ambito dei contratti della cartolarizzazione. Pertanto, qualsiasi pretesa della parte venditrice a tale titolo sarà azionabile e il relativo credito sarà esigibile solo alle relative date di pagamento previste nell'ambito della cartolarizzazione ed entro i limiti dei fondi di volta in volta disponibili a tale scopo in base al suddetto ordine di priorità, il tutto nei rispetto dei limiti di legge.

Articolo 7) Possesso

Le parti convengono che la parte promissaria acquirente verrà immessa nel possesso giuridico e materiale dell'Immobile, per ogni effetto, anche di godimento, alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita.

Dalla data di consegna decorreranno a favore e carico della parte promissaria acquirente ogni frutto, imposta e tassa, mentre tutti quelli precedenti alla data medesima, ancorché a qualunque titolo o causa emergenti od accertabili anche successivamente alla data stessa, ma riferentisi al suddetto periodo precedente, rimarranno a rispettivo favore e carico della parte venditrice.

Stante quanto precisato in premessa, le parti espressamente convengono che, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita e dell'approvazione dell'Accordo di Programma (e così al fine del proficuo completamento della relativa procedura amministrativa):

* la parte promittente venditrice si obbliga a preservare l'Immobile nello stato in cui si trova, preservandone l'attuale destinazione economica, precisandosi che avendo l'Immobile natura edificabile non è, in quanto tale, soggetto a prelazione agraria;

* la parte promissaria acquirente - in persona di qualsiasi soggetto dalla stessa indicato - ha diritto, previa comunicazione scritta trasmessa con ragionevole preavviso, (i) di fare sopralluoghi e ispezionare a proprie spese l'Immobile e di eseguire tutte le attività di verifica e analisi sul suolo ritenute opportune e (ii) di eseguire - anche in nome e per conto della parte promittente venditrice, che conferisce a tal fine idoneo e specifico mandato - tutte le attività necessarie e/o opportune per il completamento delle analisi di cui sopra, incluse le facoltà, a titolo esemplificativo, di organizzare incontri con le autorità competenti, accedere agli atti, presentare e depositare istanze, richieste, progetti e documenti presso qualsiasi autorità pubblica o privata competente. A tal fine, a semplice richiesta della parte promissaria acquirente, la parte promittente venditrice si impegna a prestare ogni idoneo consenso e a sottoscrivere ogni necessaria istanza, da sottoporre alle preposte autorità, e/o a rilasciare ogni opportuna delega ai rappresentanti della parte promissaria acquirente, o a soggetto/professionista dalla stessa indicato.

Articolo 10) Disposizioni generali

Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che resta impregiudicato qualsiasi altro patto, contratto o convenzione intercorsi tra le parti con efficacia vincolante tra le medesime, anche prima della sottoscrizione del presente contratto, con riferimento all'Immobile, i quali, pertanto, rimarranno in pieno vigore tra le parti a tutti gli effetti di legge anche a seguito della stipulazione del presente contratto, il quale non ha alcuna efficacia novativa, estintiva o modificativa rispetto agli stessi.

Il presente contratto e i diritti e gli obblighi delle parti previsti nello stesso sono regolati dalle, e dovranno essere interpretati in conformità alle leggi della Repubblica Italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bergamo, fatte salve le norme inderogabili di legge.

Articolo 11) Dichiarazioni ai fini fiscali

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa nonché, a titolo di imposta di registro, all'applicazione dell'aliquota pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sulle somme come sopra regolate a titolo di caparra confirmatoria.

Articolo 12) Spese e dati personali

Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla parte promissaria acquirente.

Le parti dichiarano di esser state debitamente informate per iscritto - ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali - su come verranno utilizzati i dati forniti, raccolti e risultanti dall'atto, sui diritti riconosciuti agli interessati, sulla conservazione e sulla comunicazione dei dati stessi, al fine dell'espletamento di tutte le attività connesse e consequenziali alla stipula del presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto ai comparenti che su mia domanda dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato, alle ore diciotto e trenta.

Consta di fogli tre per pagine nove.

F.to Ferri Roberto Angelo

F.to Nicoli Monica

F.to Chiara Colombo

F.to Marco Farina Notaio

ALLEGATO " A " AL REP.N. 2448/1684

Repertorio N. 9440

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di febbraio, nel mio studio in Milano, via Fratelli Ruffini n. 10.

Innanzi a me Marco Farina Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, è comparso:

BORTOT Diego, nato a Milano il giorno 6 luglio 1974, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge 30 aprile 199 n. 130, con sede legale in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it (in seguito, la "Società"),

al presente atto legittimato in forza di legge e di statuto.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto nomina e costituisce quali procuratori speciali:

- OLIVA Federico, nato a Trento il 30 luglio 1988;
- COLOMBO Chiara, nata a Milano il 14 luglio 2001,

entrambi domiciliati per l'incarico presso la sede della Società,

affinché ciascuno di loro - in via disgiunta rispetto all'altro - in nome, vece e conto della Società, abbia a stipulare - con espressa autorizzazione per ciascun procuratore di concludere il negozio in oggetto in concorso con sé medesimo, ovvero anche con sé medesimo o con persone delle quali sia pure procuratore - il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la promessa di acquistare a patti, prezzo, termini che crederà più opportuno la proprietà del bene immobile in calce descritto.

All'effetto a ciascun nominato procuratore vengono conferiti tutti i più ampi poteri e facoltà, niente escluso o eccettuato, e pertanto egli potrà stipulare e sottoscrivere il contratto preliminare, identificare e descrivere l'immobile da acquistare con dati catastali e confini, eventualmente modificando/rettificando quelli qui indicati; pattuire il prezzo dell'acquisto, versare somme a titolo di caparra e/o acconto prezzo e riceverne quietanza; pattuire ogni clausola, condizione, termine e in genere ogni patto del contratto preliminare e in particolare: fissare la decorrenza del possesso e dell'effettivo godimento; riconoscere ed accettare eventuali servitù, oneri reali o precari; emettere dichiarazioni, anche sostitutive di atto notorio ai sensi di legge, e produrre do-

cumenti in ordine ai disposti della Legge 151/1975; chiedere benefici fiscali; conferire e ricevere incarichi e mandati connessi alla gestione di quanto oggetto di acquisto.

Ciascun nominato procuratore potrà compiere in genere tutto quanto necessario ai fini dell'esatta esecuzione dell'incarico, che viene conferito a titolo gratuito, sotto gli obblighi di legge, con esclusione di ogni conflitto di interessi. Il tutto da esaurirsi in un unico contesto.

IMMOBILE CUI LA PRESENTE PROCURA SI RIFERISCE

In Comune di Zanica (BG), con accesso da via Padergnone:

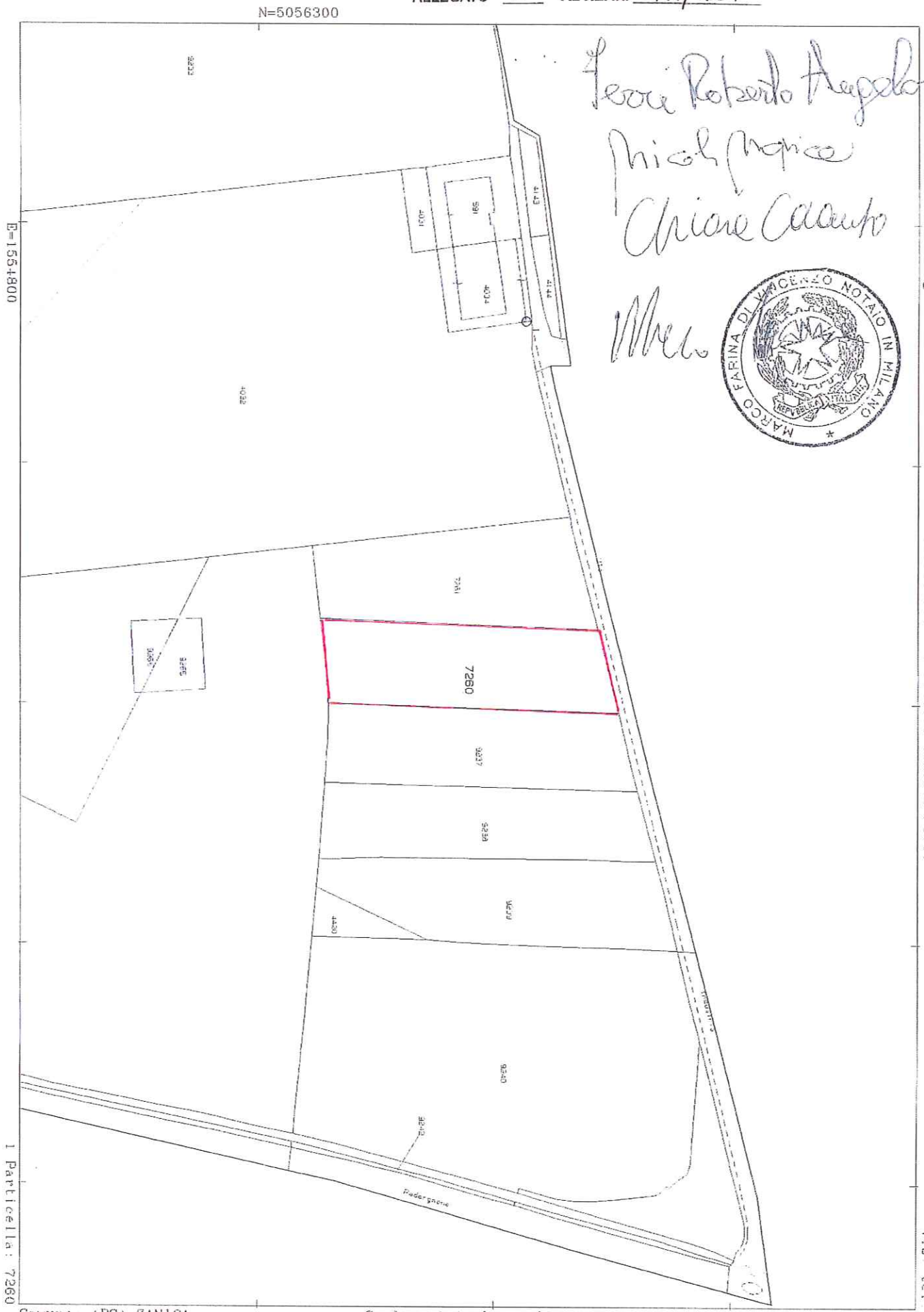
- appezzamento di terreno di estensione complessiva pari a metri quadrati 4.158 (quattromilacentocinquantotto), distinto nel Catasto Terreni del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 7260, PRATO IRRIG cl. 1, mq. 4.158 Ha 00.41.58 (Ettari zero Are quarantuno Centiare cinquantotto), Reddito Dominicale Euro 24,70, Reddito Agrario Euro 30,06, con confini da nord in senso orario: particella 7261, via Industria, particella 9237, particella 9264.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente che su mia domanda dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di fogli uno per pagine due.

MARCO FARINA DE VINCENZO NOTAIO IN MILANO

ALLEGATO " B " AL REP.N. 2448/1684



Direzione Provinciale di Bergamo Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore CLAUDIO NOTTI

Vis. tel

1 Particella: 7260

Comune: (BG) ZANICA
Foglio: 1

Scala originale 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m. Protocollo pratica T171409/2026

3-Feb-2026 12 7:59

Copia conforme all'originale, è composta di n. dodici pagine. E' firmata digitalmente come per Legge, ai sensi dell'Art. 22 D.Lgs. 82/2005, dal Notaio Marco Farina di Milano.

Firmato digitalmente da
MARCO FARINA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

Allegato G

Contratto di Compravendita Aree Nuova Demi (ex Facchetti) (ID 8)

DOTT. MARCO FARINA
NOTAIO

Repertorio N. 2.296 Raccolta N. 1.580

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno uno del mese di dicembre, nel mio studio in Milano, in via Fratelli Ruffini n. 10.
Innanzi a me Marco Farina Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, sono comparsi:

a) quale "parte venditrice":

DONEDA Eligio, nato a Bergamo (BG) il 17 ottobre 1963, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della:

- "NUOVA DEMI S.P.A.", con sede legale in Zanica (BG), Via Padergnone n. 33, capitale sociale di euro 1.548.000,00 (unmilionecinquecentoquarantottomila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita IVA: 01901690162, R.E.A. n. BG-246050, indirizzo e-mail: nuovademispa@legalmail.it,

al presente atto legittimato in forza di legge e di statuto;

b) quale "parte acquirente":

ANDOLFATO Giorgio, nato a Milano il 9 giugno 1997, domiciliato per l'incarico presso la sede della società di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale in rappresentanza della:

- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it,

al presente atto legittimato in forza di procura speciale a mio rogito in data 26 novembre 2025, rep. n. 2285 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1) Consenso

La società "NUOVA DEMI S.P.A.", come sopra rappresentata, vende e trasferisce alla società "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L." che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile di seguito descritto.

Articolo 2) Descrizione, dati catastali e confini

In Comune di Zanica (BG), con accesso dalla via Industria, Località Padergnone:

- appezzamento di terreno con destinazione edificatoria dell'estensione di mq. 4.163, distinto nel Catasto Terreni

Registrato a MILANO DP II
il 04/12/2025
al n. 126940
serie 1T
€ 600,00

Trascritto a BERGAMO
il 05/12/2025
ai nn. 68041/48681
€ 90,00

del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 9237, PRATO IRRIG cl. 1, mq. 4.163, Ha 00.41.63 (Ettari zero Are quarantuno Centiare sessantatré), Reddito Dominicale Euro 24,73, Reddito Agrario Euro 30,10.

All'uopo si precisa che la particella 9237 deriva dalla soppressione delle originarie particelle 7258 e 7259, giusta variazione del 22 dicembre 2022 per riordino fondiario da rilievo aerografometrico n. BG0117523, in forza della quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1.

Confini da nord in senso orario: particella 7260, via Industria, particella 9238, particella 9264. Salvo errore e come meglio in fatto.

A migliore identificazione di quanto sopra compravenduto si allega sotto la lettera **"B"**, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, l'estratto di mappa raffigurante, in contorno rosso, il terreno in oggetto.

Articolo 3) Provenienza dei beni

Quanto sopra compravenduto è pervenuto alla parte venditrice in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Valentina Citarella di Pietro di Brembate in data 30 settembre 2025, rep. n. 5534/4965, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari di Bergamo in data 3 ottobre 2025 al Registro generale n. 53836 e al Registro particolare n. 38472, garantendo al riguardo parte venditrice che sono state assolte tutte le obbligazioni discendenti dal citato contratto.

Articolo 4) Dichiarazioni urbanistiche

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la parte venditrice esibisce il certificato di destinazione urbanistica, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti il terreno in oggetto, rilasciato dal Comune di Zanica giusta istanza in data 19 agosto 2025, prot. n. 17157, cui le parti rimandano per quanto ivi prescritto e che si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**, e dichiara che:

- non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del certificato stesso;
- alla data odierna non è stata notificata alcuna ordinanza del Comune stesso che accerti abusi edilizi;
- ai sensi e agli effetti della legge 21 novembre 2000 n. 353, l'area in oggetto non è ricompresa nel territorio comunale percorso dalla linea del fuoco negli ultimi quindici anni e non risulta pertanto sottoposta ai vincoli prescritti dalla citata disposizione.

Articolo 5) Patti e dichiarazioni contrattuali

La vendita è fatta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva inerente, rinviandosi per quanto occorrer possa al sopra citato atto di provenienza per patti, vincoli e limita-

zioni ivi riportati e richiamati, richiamandosi in particolare quanto segue:

"Le costituite parti richiamano espressamente le "Clausole della divisione" di cui all'atto di provenienza del 19 aprile 2005 a rogito Dott. Rodolfo Foglieni, Notaio in Bergamo, rep. n. 23342, di cui si riporta il seguente estratto:

"5) Posto che l'accesso da e per la via Pubblica, che corre in fregio all'intero lato di nord del fondo diviso, continuerà ad avvenire come sino ad ora praticato, e prima che dai condividenti dal loro dante causa, attraverso il ponticello che sovrapassa - in corrispondenza della p.lla 7261 - il canale irriguo posto in immediata adiacenza di sud al sedime stradale, gli stessi convengono che, anche ai sensi degli artt. 1054 e 1062 c.c., a rispettivo favore e carico dei terreni ricevuti in rispettiva assegnazione, rimanga costituita corrispondente servitù perpetua di passo pedonale e carrale, solo passiva per il menzionato fondo p.lla 7261, solo attiva per quello individuato dalle p.lle 3348 e 7257, reciproca, attiva e passiva per gli altri due fondi, da esercitarsi sulla striscia di terreno, della larghezza media di ml. 4 (quattro) raffigurata in giallo nella planimetria che, previa visione e sottoscrizione loro e di me Notaio, qui allego sotto la lettera "B"".

Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto:

* che, secondo quanto risulta dal piano di governo del territorio del Comune di Zanica, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20 dicembre 2023, il terreno in oggetto ricade all'interno del perimetro del c.d. "Ambito di Trasformazione ADT1";

* che, con deliberazione della Giunta Comunale di Zanica n. 59 del 28 maggio 2024 è stato approvato e successivamente sottoscritto in data 7 giugno 2024 (prot. 10658) un protocollo d'intesa disciplinante l'avvio di un procedimento preordinato all'elaborazione e definizione di un accordo di programma, inclusivo di piano attuativo convenzionato con il Comune di Zanica, la Provincia di Bergamo e altre autorità pubbliche interessate, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo urbanistico delle aree ricomprese nell'ADT1;

* che il presente atto è del tutto indipendente e non è in alcun modo condizionato all'effettivo sviluppo, approvazione o attuazione del suddetto ambito di trasformazione ADT1 o di qualsiasi strumento urbanistico attuativo ad esso collegato.

Restano in ogni caso salvi eventuali ulteriori accordi tra le parti, rispetto ai quali il presente atto non produce effetti modificativi o novativi.

Articolo 6) Garanzie e possesso

Dichiara e garantisce la parte venditrice che quanto con il presente atto venduto è di sua assoluta ed esclusiva proprietà e libero da persone e cose, oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali che

ne limitino la disponibilità.

In relazione ai fondi in oggetto la parte venditrice dichiara e garantisce altresì che non ricorrono i presupposti per l'insorgenza di alcun diritto di prelazione legale ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590 e dell'art. 7 della Legge 14 agosto 1971 n. 817.

Il possesso di fatto e di diritto viene assunto da oggi dalla parte acquirente e da oggi, pertanto, profitti ed oneri sono a suo esclusivo vantaggio e carico.

Articolo 10) Dichiarazioni ai fini fiscali

Il presente atto, avente ad oggetto la cessione di terreni edificabili, è soggetto ad imposta sul valore aggiunto ed è altresì soggetto ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Articolo 11) Spese e trattamento dati personali

Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla parte acquirente.

Le parti dichiarano di esser state debitamente informate per iscritto - ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali - su come verranno utilizzati i dati forniti, raccolti e risultanti dall'atto, sui diritti riconosciuti agli interessati, sulla conservazione e sulla comunicazione dei dati stessi, al fine dell'espletamento di tutte le attività connesse e consequenziali alla stipula del presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto ai comparenti che su mia domanda dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato, alle ore sedici e cinque.

Consta di fogli due per pagine sei.

F.to Eligio Doneda

F.to Giorgio Andolfato

F.to Marco Farina Notaio

ALLEGATO " A " AL REP.N. 2236/1580



Repertorio N. 2385

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di novembre, in Milano, corso Vittorio Emanuele II, n. 24-28.

Innanzi a me Marco Farina Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, è comparso:

BORTOT Diego, nato a Milano il giorno 6 luglio 1974, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge 30 aprile 199 n. 130, con sede legale in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it (in seguito, la "Società"),

al presente atto legittimato in forza di legge e di statuto.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto, nomina e costituisce procuratori speciali della Società:

* CAGALLI Pietro, nato a Legnago (VR) il 14 aprile 1987, codice fiscale CGL PTR 87D14 E512X;

* COLOMBO Chiara, nata a Milano il 14 luglio 2001, codice fiscale CLM CHR 01L54 F205J;

* ANDOLFATO Giorgio, nato a Milano il 9 giugno 1997, via Andrea Maria Ampere n. 46, codice fiscale NDL GRG 97H09 F205G;

* CORBELLA Stefano Sesa, nato a Milano il 20 settembre 1972, codice fiscale CRB SFN 72P20 F205K,

tutti domiciliati presso la sede sociale,

affinché in vece, conto e nome della Società, abbiano, disgiuntamente tra loro, ad acquistare a patti, prezzo, termini, che crederanno più opportuni la piena proprietà del bene immobile in calce descritto.

All'effetto ai nominati procuratori vengono conferiti tutti i più ampi poteri e facoltà, niente escluso o eccettuato e pertanto essi potranno meglio descrivere ed individuare il bene, con relativi accessori e pertinenze, nella loro consistenza, confini e dati catastali, eventualmente modificando/rettificando quelli qui indicati; stipulare e sottoscrivere eventuali proposte d'acquisto, opzioni, contratti preliminari ed il relativo contratto di compravendita; stabilire il prezzo, versarlo e riceverne quietanza, oppure pattuirne una dilazione anche acconsentendo alla costituzione di ipoteca legale; pattuire circa la decorrenza del possesso e dell'effettivo godimento; prendere in consegna ogni documentazione relativa al bene; farsi prestare le garanzie di legge, con facoltà di

derogarle; convenire tutte le condizioni e i patti, di natura sia obbligatoria che reale, che riterrà del caso, ivi comprese le costituzioni o i riconoscimenti di servitù attive e passive; rendere tutte le dichiarazioni, anche di notorietà, richieste dalla vigente normativa; rendere tutte le dichiarazioni fiscali ai sensi della vigente normativa.

I nominati procuratori potranno compiere in genere tutto quanto necessario ai fini dell'esatta esecuzione dell'incarico, che viene conferito a titolo gratuito, sotto gli obblighi di legge, con esclusione di ogni conflitto di interessi. Il tutto da esaurirsi, ai fini fiscali, in un unico contesto.

IMMOBILE CUI LA PRESENTE PROCURA SI RIFERISCE

In Comune di Zanica (BG):

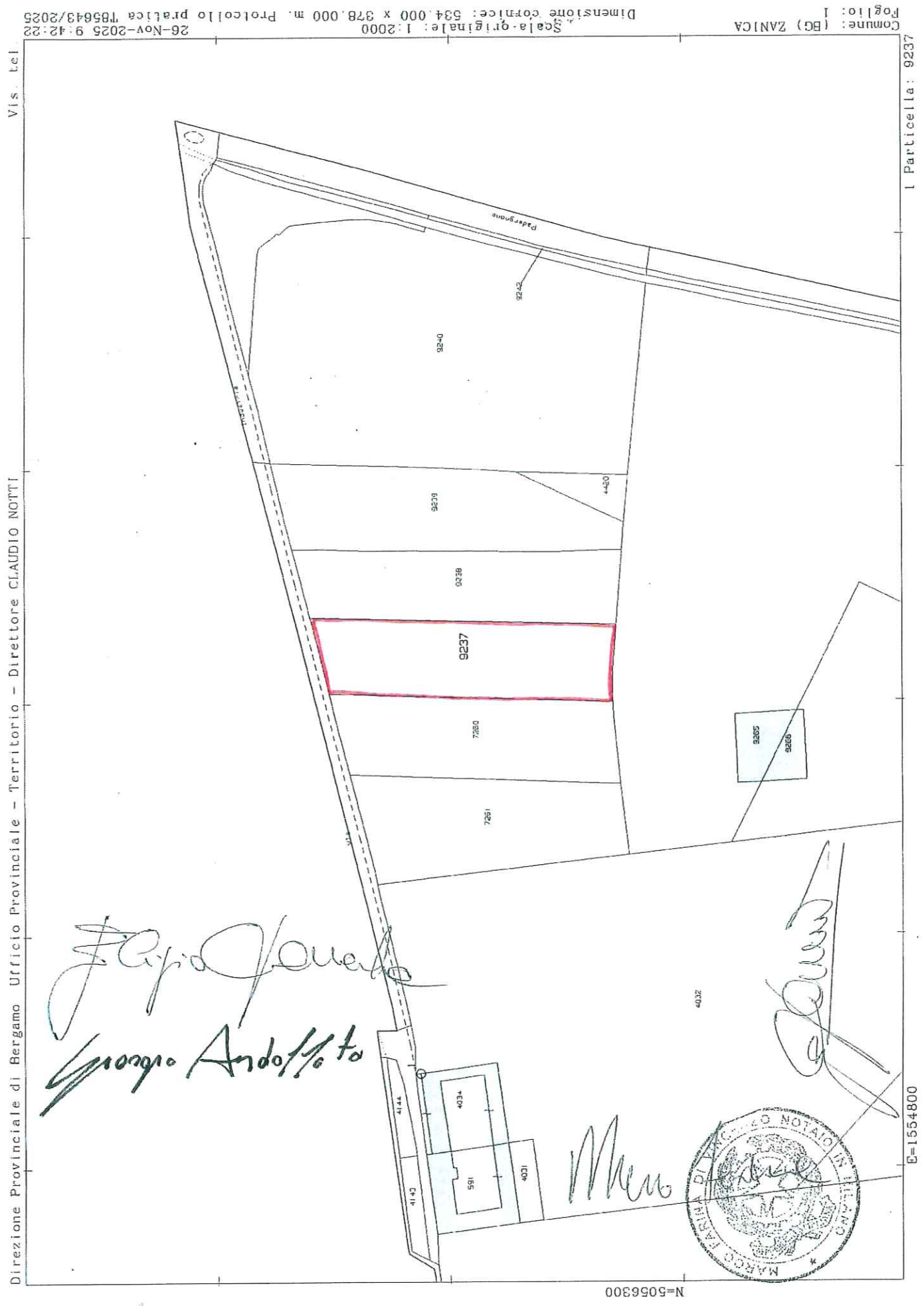
- porzione di terreno, distinta nel Catasto Terreni del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 9237, qualità: prato irrig, classe 1, mq. 4.163 (quattromilacentosessantatré), Ha 00.41.63 (Ettari zero Are quarantuno Centiare sessantatré), Reddito Dominicale euro 24,73, Reddito Agrario euro 30,10.

Confini da nord in senso orario: via Industria, particelle 9238, 9265 e 7260.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente che su mia domanda dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di fogli uno per pagine due.

ALLEGATO " B " AL REP.N. 2296/1580



ALLEGATO " C " AL REP.N. 2236/1580

Comune di Zanica
Provincia di Bergamo

AREA TECNICA

Settore 6. Urbanistica
Ufficio 6.1 Urbanistica, edilizia privata e SUE

Protocollo informatico
Data protocollo informatico
N. identificativo marca da bollo: 01250416965542

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

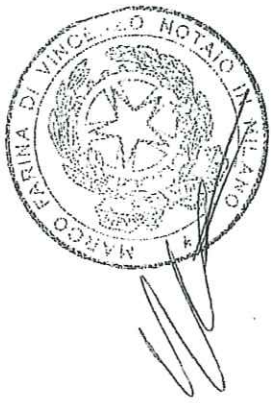
VISTA la richiesta presentata in data 19.08.2025, prot. n. 17157 dalla sig.ra FACCHETTI MARIA, C.F. : FCCMRA34D63G108S, intesa ad ottenere la certificazione della destinazione urbanistica del seguente mappale sito in Comune di Zanica

Foglio 1, Mappale 9237

VISTE le prescrizioni urbanistiche riguardanti il PGT vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n. 8 del 23/04/2024 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 48 del 27 novembre 2024 ai sensi dell'art. 13 comma 11, della L.R. 12/2005 e s.m.i;

VISTO l'articolo 30 del D.P.R n° 380 del 06 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

C E R T I F I C A



Area tecnica – Ufficio 6.1 Urbanistica, edilizia privata e Sue
Via Roma, 35 – 24050 Zanica (BG)
P.I.00325260164 TEL. 035/4245811 int.7
PEC: protocollo@pec.comune.zanica.bg.it

Comune di Zánica
Provincia di Bergamo

AREA TECNICA

Settore 6. Urbanistica
Ufficio 6.1 Urbanistica, edilizia privata e SUE

Che l'area sita nel territorio di Zanica relativa al **Foglio 1, Mappale 9237,** ha destinazione urbanistica:

DOCUMENTO DI PIANO

- **Tavola 4a – Vincoli**
  - Vincoli infrastrutturali – Fasce di rispetto stradale (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.) *[parte];*
  - Azienda a rischio di incidenti rilevanti D.M. 09/05/2001 – Zona di attenzione;
- **Tavola 5 – Sensibilità archeologica**
  - Aree a potenziale archeologico generico;
- **Tavola 8 – Sensibilità del paesaggio**
  - Sensibilità del paesaggio – Media;
- **Tavola 14 – Schema di assetto – Ambiti di trasformazione, ARU e reti di mobilità**
  - Perimetro di contenimento dell'ambito di trasformazione;
- **Scheda Ambito di Trasformazione;**

PIANO DELLE REGOLE

- **Tavola 18 – Disciplina del territorio**
  - Tessuto agricolo ed elementi del paesaggio e della naturalità – AAC-Ambiti Agricoli di Compensazione (art. 36 NdA);

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

- **Tavola 1 – Carta della pericolosità sismica locale**
  - Elementi geolitologici – Unità di Comun Nuovo_93) Depositi fluvioglaciali;
  - Scenari di pericolosità sismica locale – Z4a-Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi, con amplificazione minore dei valori di soglia;
- **Tavola 2 – Carta dei vincoli geologici**
  - Vincolo PTUA 2016 – Idrostruttura Sotterranea Profonda (ISP);
- **Tavola 4 – Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano**
  - Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni;
  - Aree di amplificazione sismica con Fa<Fa soglia – Scenario di Pericolosità sismica Locale Z4a "Zona di pianura con depositi alluvionali e fluvio-glaciali granulari";

Area tecnica – Ufficio 6.1 Urbanistica, edilizia privata e Sue
Via Roma, 35 – 24050 Zanica (BG)
P.I.00325260164 TEL. 035/4245811 int.7
PEC: protocollo@pec.comune.zanica.bg.it

Quanto sopra fatto salvo:

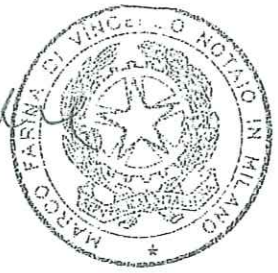
- migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione in quanto la presente certificazione è derivata dalla sovrapposizione tra la mappa catastale e il Piano del Governo del Territorio approvato, redatti su base aerofotogrammetrica;
- eventuali modificazioni dello strumento urbanistico generale;
- esistenza di eventuali vincoli di asservimento volumetrico, di non edificazione, di pertinenza o altro, che possono interessare in tutto o in parte l'area in oggetto del presente certificato e che possano escludere o limitare l'edificazione dell'area stessa;
- le prescrizioni e le limitazioni del Regolamento Edilizio e delle N.T.A. del PGT approvato.

Il Dirigente
Architetto Gianluca Della Mea *

** "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(articoli 68-ter e 57-bis legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Marco Farina, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia redatta ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 57 bis Legge Notarile, su supporto cartaceo composto di due fogli e tre facciate, è conforme al documento informatico sottoscritto da GIANLUCA DELLA MEA con firma digitale la cui validità e vigenza del relativo certificato è stata da me accertata.
Milano, il giorno 28 (ventotto) novembre 2025 (duemilaventicinque).



Copia conforme all'originale, è composta di n. tredici pagine. E' firmata digitalmente come per Legge, ai sensi dell'Art. 22 D.Lgs. 82/2005, dal Notaio Marco Farina di Milano.

Firmato digitalmente da
MARCO FARINA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

Allegato H

Certificazione Notarile Contratto Compravendita Area Nuova Demi (ex Facchetti) (ID 9)

FMNotai
/ Marco Farina
/ Demetrio Maltese
Via Fratelli Ruffini, 10
20123 Milano
Tel. 02 40130350
fmnotai.it

CERTIFICAZIONE NOTARILE

Io sottoscritto Demetrio Maltese Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano,

CERTIFICO

che con atto di compravendita in data odierna a mio rogito, in corso di registrazione e trascrizione perché nei termini di legge, la società:

- "NUOVA DEMI S.P.A.", con sede legale in Zanica (BG), Via Padergnone n. 33, capitale sociale di euro 1.548.000,00 (unmilionecinquecentoquarantottomila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita IVA: 01901690162, R.E.A. n. BG-246050, indirizzo e-mail: nuovademispa@legalmail.it,

ha venduto alla società:

- "REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.", società unipersonale costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA: 13836760960, R.E.A. n. MI-2746442, indirizzo e-mail: realestatespvproject2415@legalmail.it,

la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile di seguito descritto.

In Comune di Zanica (BG), con accesso dalla via Industria, Località Padergnone:

- appezzamento di terreno con destinazione edificatoria dell'estensione di mq. 4.118, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Zanica (BG), al foglio 1, particella 9238, sem irr arb di cl. 2, mq. 4.118 Ha 00.41.18 (Ettari zero Are quarantuno Centiare diciotto), Reddito Dominicale Euro 24,46, Reddito Agrario Euro 32,96.

All'uopo si precisa che la particella 9238 deriva dalla soppressione delle originarie particelle 7257 e 3348, giusta variazione del 22 dicembre 2022 per riordino fondiario da rilievo aerofotogrammetrico n. BG0117524, in forza della quale il foglio 9 è stato sostituito con l'attuale foglio 1.

Confini da nord in senso orario: particella 9237, via Industria, particella 9239, particella 9264. Salvo errore e come meglio in fatto.

Si rilascia la presente certificazione per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 21 (ventuno) maggio 2026 (duemilaventisei)

Allegato I

Certificazione Notarile Contratto Preliminare di Compravendita Aree Milesi (ID 10)

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
TUCCI TURCONI
Dott. Avv. Marco Tucci Notaio
Sede: via Angelo Maj n. 10, 24121 Bergamo
tel. 035/242815 - fax 035/19968400
Ufficio secondario: via Nino Zucchelli n.2, 24023 Clusone (BG)
tel. 0346/27077 - fax 0346/26228
email: atti@notaitucciturconi.it
clusone@notaitucciturconi.it - societario@notaitucciturconi.it

Io sottoscritto dottor Marco Tucci, notaio residente in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

c e r t i f i c o

che con atto da me notaio ricevuto in data 30 aprile 2026, n. 40462/33250 di repertorio/raccolta, nei termini per la registrazione e trascrizione,

la società **"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."**, con sede in Gorlago (BG), via Molinara n. 6, capitale sociale euro 3.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 01393460165, REA n. BG-202598,

ha promesso di vendere

alla società **"REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L."**, con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele II nn. 24/28, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione 13836760960, REA n. MI-2746442,

in **Comune di ZANICA (BG)**

la piena proprietà dell'area con accesso da via Industria, estesa complessivamente metri quadrati 5.192 (cinquemilacentonovantadue) in misura catastale e per quanto in effetti ivi si trova, censita come segue:

in **Comune di ZANICA (BG)**

Catasto Terreni

foglio 1 (logico e di mappa), **mappale 9239**, sem irr arb, cl. 2, are 46.94, rd. euro 27,88, ra. euro 37,58;

foglio 1 (logico e di mappa), **mappale 4420**, sem irr arb, cl. 2, are 4.98, rd. euro 2,96, ra. euro 3,99;

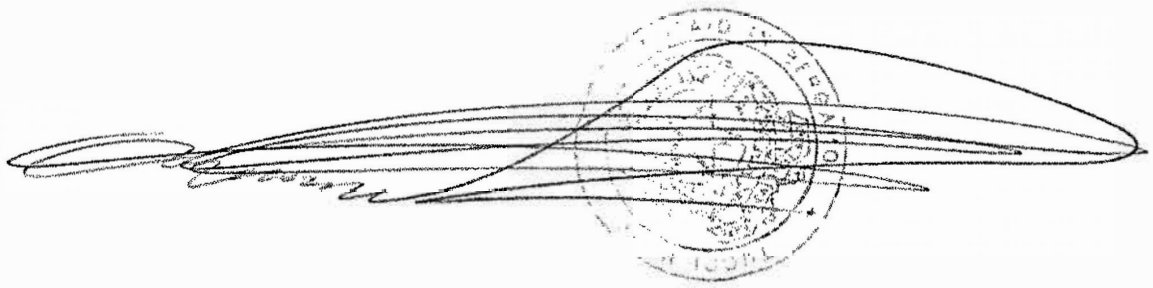
confini (in unico corpo, in senso orario a partire da nord, quali desunti da mappa di Catasto Terreni, salvo migliori, più attuali e come meglio in fatto): via Industria, mappali 9240, 9264 e 9238.

La vendita verrà effettuata al prezzo stabilito e accettato definitivamente tra le parti in complessivi UMISSIS.

UMISSIS

OMISSIS

Bergamo, 4 maggio 2026.



Allegato L

Certificazione Notarile Contratto Compravendita Aree Mollis (ID 11)

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
TUCCI TURCONI
Dott. Avv. Marco Tucci Notaio
Sede: via Angelo Maj n. 10, 24121 Bergamo
tel. 035/242815 - fax 035/19968400
Ufficio secondario: via Nino Zucchelli n.2, 24023 Clusone (BG)
tel. 0346/27077 - fax 0346/26228
email: atti@notaitucciturconi.it
clusone@notaitucciturconi.it - societario@notaitucciturconi.it

Io sottoscritto dottor Marco Tucci, notaio residente in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

c e r t i f i c o

che con atto da me notaio ricevuto in data odierna, nei termini per la registrazione e trascrizione,
i signori
MOLLIS Annamaria, nata a Milano il 29 ottobre 1941, codice fiscale MLL NMR 41R69 F205T (in alcuni atti e documenti generalizzata anche come Anna Maria con medesimo codice fiscale);
MOLLIS Bruno, nato a Bergamo il 2 febbraio 1945, codice fiscale MLL BRN 45B02 A794F;
MOLLIS Giorgio, nato a Bergamo il 4 marzo 1950, codice fiscale MLL GRG 50C04 A794L;

hanno venduto,

sotto le condizioni di cui in atto,

al signor
CORBELLA Stefano Sesa, nato a Milano il 20 settembre 1972, codice fiscale CRB SFN 72P20 F205K, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio costituita ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera b-bis e 7.2 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, presso la cui sede per la carica è domiciliato, **"REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L."**, con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele II nn. 24/28, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione 13836760960, REA n. MI-2746442;

che ha acquistato:

in **Comune di ZANICA (BG)**

la piena proprietà dell'area, con accesso da via Padergnone, estesa complessivamente metri quadrati 16.158 (sedicimilacentocinquantotto) in misura catastale e per quanto in effetti ivi si trova, censita come segue:

in **Comune di ZANICA (BG)**

Catasto Terreni

foglio 1 (logico e di mappa), **mappale 9240**, sem irr arb, cl. 2, ha 1.59.81, rd. euro 94,92, ra. euro 127,93;
foglio 1 (logico e di mappa), **mappale 9242**, sem irr arb, cl. 2, are 1.77, rd. euro 1,05, ra. euro 1,42.
Confini (in unico corpo, con intercluso fosso lungo la via

Padergnone, in senso orario a partire da nord, quali desunti da mappa di Catasto Terreni, salvo migliori, più attuali e come meglio in fatto): via Industria (S.P. 115), rotatoria tra via Industria (S.P. 115), la S.P. 117 e la via Padergnone, mappali 9264, 4420 e 9239.

Bergamo, il 3 (tre) luglio 2026 (duemilaventisei).

